

《税务专员题库》

税法从入门到精通 · 职业技能培训题库

共410道题（单选题、多选题、判断题）

第1章 税法概述 — 1.1 税法的概念与特点

1. 【单选题】下列关于税法特点的说法中，正确的是（ ）

- A. 税法属于授权性法规
- B. 税法具有固定性和强制性
- C. 税法仅由全国人大制定的法律构成
- D. 税法可以随意变更以适应经济需要

答案：B

解析：税法具有强制性（凭借国家权力强制实施）和固定性（要素法定，非经法定程序不得变更）。A错误，税法属于义务性法规；C错误，税法体系包括法律、行政法规、部门规章等多个层级；D错误，税法变更必须经过法定程序。

2. 【单选题】税法凭借国家政治权力强制实施，纳税人必须遵守，违者承担法律责任，这体现了税法的（ ）

- A. 固定性
- B. 强制性
- C. 综合性
- D. 义务性

答案：B

解析：税法的强制性是指税法凭借国家政治权力强制实施，纳税人必须遵守，违者承担法律责任。

3. 【单选题】下列关于税法构成层级的说法中，正确的是（ ）

- A. 税法仅由税收法律构成
- B. 税法包括税收法律、行政法规、部门规章和地方性法规
- C. 税务总局公告具有与税收法律同等的效力
- D. 地方性法规可以设定新的税种

答案：B

解析：税法体系包括税收法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件等多个层级。A错误；C错误，税务总局公告效力低于法律；D错误，税种的设立只能由法律规定。

4. 【多选题】税法具有以下哪些核心特点（ ）

- A. 义务性法规
- B. 综合性法规
- C. 强制性
- D. 固定性
- E. 授权性

答案：ABCD

解析：税法具有义务性法规、综合性法规、强制性和固定性四个核心特点。税法不属于授权性法规，而是义务性法规。

5. 【多选题】下列关于税法固定性的说法中，正确的有（ ）

- A. 税法对征税对象有明确规定
- B. 税法对税率有明确规定
- C. 税法可以随意变更以适应经济需要
- D. 税法非经法定程序不得随意变更

E. 税法的固定性意味着税法永远不变

答案：ABD

解析：税法的固定性是指税法对征税对象、税率、纳税环节等要素有明确规定，非经法定程序不得随意变更。C错误，税法不能随意变更；E错误，税法可以通过法定程序修订。

6. 【判断题】税法属于授权性法规，纳税人可以选择是否履行纳税义务。

答案：错误

解析：税法属于义务性法规，而非授权性法规。税法直接规定纳税人的纳税义务，纳税人必须依法履行，没有选择权。

7. 【判断题】税法体系包括法律、行政法规、部门规章等多个层级。

答案：正确

解析：我国税法体系由法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件等多个层级构成，形成一个完整的体系。

8. 【判断题】税法的强制性是指税法凭借国家政治权力强制实施，纳税人必须遵守。

答案：正确

解析：税法的强制性是指税法凭借国家政治权力强制实施，纳税人必须遵守，违者承担法律责任。

9. 【单选题】某企业认为现行增值税税率对其行业负担过重，自行按较低税率申报纳税。该行为违反了税法的（ ）

- A. 综合性
- B. 固定性
- C. 义务性
- D. 强制性

答案：B

解析：该企业自行变更适用税率，违反了税法的固定性。税率由法律规定，企业无权自行选择适用税率。

10. 【判断题】税法可以随意变更以适应经济发展的需要。

答案：错误

解析：税法具有固定性，对征税对象、税率、纳税环节等要素有明确规定，非经法定程序不得随意变更。

第1章 税法概述 — 1.2 税法与其他法律的关系

1. 【单选题】下列关于税法与其他法律关系的说法中，正确的是（ ）

- A. 税法与宪法没有直接关系
- B. 税法借用了民法的概念但调整方法不同
- C. 税收征管行为属于民事行为
- D. 税收违法行为不可能构成犯罪

答案：B

解析：税法借用了民法的概念（如财产、行为），但调整方法不同。A错误，宪法是税法制定的根本依据；C错误，税收征管行为属于行政行为；D错误，严重税收违法行为可能构成犯罪。

2. 【单选题】税务机关的征税行为属于（ ）

- A. 民事行为
- B. 行政行为
- C. 犯罪行为
- D. 商事行为

答案：B

解析：税收征管具有行政属性，税务机关是行政执法主体，其征税行为属于行政行为，受《行政诉讼法》和《行政复议法》约束。

3. 【单选题】宪法是税法制定的根本依据，税法不得与宪法相抵触，这体现了税法与（ ）的关系

- A. 民法
- B. 行政法
- C. 宪法
- D. 刑法

答案：C

解析：宪法是税法制定的根本依据，税法不得与宪法相抵触，这体现了税法与宪法的关系。

4. 【多选题】税法与以下哪些法律部门存在交叉关系（ ）

- A. 宪法
- B. 民法
- C. 行政法
- D. 刑法
- E. 经济法

答案：ABCDE

解析：税法与宪法、民法、行政法、刑法、经济法等多个法律部门存在交叉关系。

5. 【多选题】下列关于税收违法行为的说法中，正确的有（ ）

- A. 偷税行为可能构成犯罪
- B. 抗税行为可能构成犯罪
- C. 骗税行为可能构成犯罪
- D. 欠税行为不可能构成犯罪

E. 所有税收违法行为都构成犯罪

答案：ABC

解析：偷税、抗税、骗税行为情节严重的，可能构成犯罪。欠税一般不构成犯罪，但可能通过转移财产逃避追缴欠税而构成犯罪。E错误，并非所有税收违法行为都构成犯罪。

6. 【判断题】税法与民法调整的对象和方法完全相同。

答案：错误

解析：税法借用民法的概念（如财产、行为），但调整方法不同。民法调整平等主体之间的关系，税法调整国家与纳税人之间的不平等关系。

7. 【判断题】严重税收违法行为可能构成犯罪，适用刑法。

答案：正确

解析：偷税、抗税、骗税等严重税收违法行为，达到一定数额和情节标准的，可能构成犯罪，适用《刑法》第201条至第212条的规定。

8. 【判断题】税收征管行为属于行政行为，税务机关是行政执法主体。

答案：正确

解析：税收征管具有行政属性，税务机关是行政执法主体，其执法行为受《行政诉讼法》和《行政复议法》约束。

9. 【单选题】某企业对税务机关的罚款决定不服，直接向人民法院提起民事诉讼，要求确认罚款合同无效。法院应（）

- A. 受理并审理
- B. 裁定不予受理
- C. 移送行政复议机关
- D. 判决驳回起诉

答案：B

解析：税务机关的罚款决定属于行政行为，不是平等主体之间的民事合同行为。企业应通过税务行政复议或行政诉讼救济，而非民事诉讼。法院应裁定不予受理。

10. 【判断题】税法是宏观调控的重要工具，与经济法目标一致。

答案：正确

解析：税法是宏观调控的重要工具，通过税收优惠、税率调整等手段调节经济，与经济法目标一致。

第2章 税法基本原则 — 2.1 税收法定原则

1. 【单选题】税收法定原则的核心要求是（）

- A. 税务机关可以随意核定税额
- B. 税收要素由法律规定，征税依法进行
- C. 所有纳税人缴纳相同数额的税款
- D. 税收收入全部用于公共支出

答案：B

解析：税收法定原则要求税收要素法定（纳税人、征税对象、税率由法律规定）、税收要素确定（规定明确无歧义）、征税程序法定（依法定程序征税）。

2. 【单选题】根据税收法定原则，下列事项中只能制定法律的是（）

- A. 税务行政处罚程序
- B. 税种的设立、税率的确定
- C. 税务行政复议规则
- D. 发票管理办法

答案：B

解析：根据《立法法》规定，税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度只能制定法律。A、C、D可以通过行政法规或部门规章规定。

3. 【单选题】2015年《立法法》修改后明确，下列哪项只能制定法律（）

- A. 税务登记管理办法
- B. 税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度
- C. 发票管理办法
- D. 纳税信用管理办法

答案：B

解析：2015年《立法法》修改后明确税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度只能制定法律。

4. 【多选题】税收法定原则包括以下哪些层次（）

- A. 税收要素法定
- B. 税收要素确定
- C. 征税程序法定
- D. 税收使用法定
- E. 税收优惠法定

答案：ABC

解析：税收法定原则包括三个层次：税收要素法定、税收要素确定、征税程序法定。

5. 【多选题】下列关于税收法定原则的说法中，正确的有（）

- A. 各税种应逐步由行政法规上升为法律
- B. 目前已有12个税种完成立法
- C. 增值税已完成立法
- D. 消费税仍在立法进程中

E. 税务机关可以通过公告设定新的征税项目

答案：ABD

解析：目前已有12个税种完成立法，增值税和消费税仍在立法进程中。E错误，税务机关无权设定新的征税项目。

6. 【判断题】税收法定原则要求税收基本制度只能制定法律，行政法规和部门规章只能在法律授权范围内作出具体规定。

答案：正确

解析：税收法定原则要求税收基本制度只能制定法律，行政法规和部门规章只能在法律授权范围内作出具体规定。

7. 【判断题】税务机关可以通过公告形式设定新的征税项目。

答案：错误

解析：根据税收法定原则，税种的设立、税率的确定只能制定法律，税务机关的公告只能在法律授权范围内对具体执行问题进行解释和明确。

8. 【判断题】我国目前已有12个税种完成立法，增值税和消费税仍在立法进程中。

答案：正确

解析：截至目前，我国18个税种中已有12个完成立法，增值税和消费税等仍在立法进程中。

9. 【单选题】某省税务局发布公告，对某新兴行业按10%的税率征收增值税，但该税率在《增值税暂行条例》中并无明确规定。该公告（）

- A. 有效，省级税务局有权设定税率
- B. 无效，违反了税收法定原则
- C. 有效，属于税务总局授权
- D. 需报国务院批准后生效

答案：B

解析：该省税务局的做法违反了税收法定原则。税率的确定属于税收基本制度，只能由法律规定或由国务院在法律授权范围内通过行政法规规定，省级税务机关无权自行设定税率。

10. 【判断题】根据《立法法》，尚未制定法律的事项，全国人大及其常委会有权作出决定，授权国务院根据实际需要先制定行政法规。

答案：正确

解析：根据《立法法》第九条，尚未制定法律的事项，全国人大及其常委会有权作出决定，授权国务院根据实际需要先制定行政法规。

第2章 税法基本原则 — 2.2 税收公平原则

1. 【单选题】下列原则中，要求根据纳税人真实负担能力决定税负的是（ ）

- A. 税收法定原则
- B. 税收公平原则
- C. 实质课税原则
- D. 税收效率原则

答案：C

解析：实质课税原则要求按经济实质而非表面形式征税。A强调依法征税，B强调公平分配税负，D强调效率。

2. 【单选题】负担能力相同的纳税人，缴纳相同的税收，这体现了税收公平原则中的（ ）

- A. 纵向公平
- B. 横向公平
- C. 量能课税
- D. 比例公平

答案：B

解析：横向公平是指负担能力相同的纳税人，缴纳相同的税收。纵向公平是指负担能力不同的纳税人，缴纳不同的税收。

3. 【单选题】个人所得税采用超额累进税率，收入高的多缴税，收入低的少缴税，这体现了税收公平原则中的（ ）

- A. 横向公平
- B. 纵向公平
- C. 效率优先
- D. 量能课税

答案：B

解析：超额累进税率体现了纵向公平，即负担能力不同的纳税人缴纳不同的税收。收入高的适用高税率，收入低的适用低税率。

4. 【多选题】税收公平原则包括以下哪些方面（ ）

- A. 横向公平
- B. 纵向公平
- C. 效率优先
- D. 量能课税
- E. 机会公平

答案：ABD

解析：税收公平原则包括横向公平、纵向公平和量能课税。E选项机会公平虽然与公平相关，但不是税收公平原则的核心内容。

5. 【多选题】下列关于税收公平原则的说法中，正确的有（ ）

- A. 对小微企业的税收优惠体现了纵向公平
- B. 增值税采用比例税率不能体现公平原则
- C. 税收公平不仅指税负的绝对公平，还包括机会公平和程序公平
- D. 个人所得税的超额累进税率体现量能课税

E. 税收公平原则要求所有纳税人缴纳相同数额的税款

答案：ACD

解析：B错误，增值税通过对生活必需品免税等方式也能体现公平；E错误，税收公平原则不要求所有纳税人缴纳相同数额的税款，而是要求根据负担能力公平分配税负。

6. 【判断题】税收公平原则仅要求横向公平，即相同负担能力的人缴纳相同税款。

答案：错误

解析：税收公平原则包括横向公平（负担能力相同，税负相同）和纵向公平（负担能力不同，税负不同，即量能课税）。

7. 【判断题】对小微企业的税收优惠是基于其负担能力较弱的现实，属于纵向公平的体现。

答案：正确

解析：对小微企业的税收优惠是基于其负担能力较弱的现实，属于纵向公平的体现，同时也是国家宏观调控的需要。

8. 【判断题】某集团公司通过关联交易将利润转移至低税率地区，该安排违背了税收公平原则中的量能课税要求。

答案：正确

解析：该安排虽然形式上合法，但违背了税收公平原则中的量能课税要求。高税率地区的公司实际承担了主要经营风险却未获得相应利润，属于不具有合理商业目的的安排。

9. 【单选题】下列关于税收公平原则与税务筹划关系的说法中，正确的是（ ）

- A. 税务筹划可以不顾及税收公平原则
- B. 企业在进行税务筹划时，应确保筹划方案不会导致税负分配明显不公
- C. 税收公平原则只适用于税务机关，不适用于纳税人
- D. 税务筹划与税收公平原则完全无关

答案：B

解析：企业在进行税务筹划时，应确保筹划方案不会导致税负分配明显不公，避免利用不公平的交易安排转移利润，否则可能被反避税条款调整。

10. 【判断题】税收公平原则要求所有纳税人缴纳相同数额的税款。

答案：错误

解析：税收公平原则要求根据纳税人的负担能力公平分配税负，而不是所有纳税人缴纳相同数额的税款。

第2章 税法基本原则 — 2.3 税收效率原则

1. 【单选题】税收效率原则包括经济效率和行政效率两个方面，其中经济效率是指（）

- A. 税收征管成本应尽可能低
- B. 税收应尽量减少对市场资源配置的扭曲
- C. 纳税人申报应尽可能简便
- D. 税务机关征税应尽可能快速

答案：B

解析：经济效率是指税收应尽量减少对市场资源配置的扭曲（中性原则）。A、C、D属于行政效率的范畴。

2. 【单选题】下列税种中，被认为是最具效率的税种之一的是（）

- A. 消费税
- B. 增值税
- C. 土地增值税
- D. 房产税

答案：B

解析：增值税被认为是最具效率的税种之一，因为其环环抵扣机制避免了重复征税，对资源配置扭曲较小。

3. 【单选题】金税四期通过数字化手段大幅提高了税收行政效率，这体现了税收效率原则中的（）

- A. 经济效率
- B. 行政效率
- C. 中性原则
- D. 便利原则

答案：B

解析：金税四期通过数字化手段提高税收征管效率，降低征纳成本，体现了行政效率原则。

4. 【多选题】税收效率原则包括以下哪些方面（）

- A. 经济效率
- B. 行政效率
- C. 社会效率
- D. 中性原则
- E. 节约原则

答案：ABDE

解析：税收效率原则包括经济效率（中性原则）和行政效率（便利原则、节约原则）。

5. 【多选题】下列关于税收效率原则的说法中，正确的有（）

- A. 增值税的环环抵扣机制体现了税收效率
- B. 税收优惠过多过滥会降低税收效率
- C. 电子税务局提高了税收行政效率
- D. 税收效率原则要求税法规定明确、简洁
- E. 税收效率原则与税收公平原则完全对立

答案：ABCD

解析：E错误，税收效率原则与税收公平原则并非完全对立，现代税法设计力求在两者之间取得平衡。

6. 【判断题】税收效率原则要求税收征管成本应尽可能低，这属于行政效率的范畴。

答案：正确

解析：行政效率是指税收征管成本应尽可能低，包括便利原则和节约原则。

7. 【判断题】增值税的环环抵扣机制避免了重复征税，体现了税收的经济效率。

答案：正确

解析：增值税的环环抵扣机制避免了重复征税，不会因流转环节多少而影响税负，对资源配置扭曲较小，体现了经济效率。

8. 【判断题】税收优惠越多，税收效率越高。

答案：错误

解析：税收优惠过多过滥会降低税收效率，增加征管成本和寻租空间，扭曲市场资源配置。

9. 【单选题】某市税务局推行全面数字化电子发票（数电票）后，企业无需再购买税控设备、无需领用纸质发票，开票时间大幅缩短。这一举措主要体现了（）

- A. 税收法定原则
- B. 税收公平原则
- C. 税收效率原则
- D. 实质课税原则

答案：C

解析：数电票的推广降低了企业和税务机关的成本，提高了办事效率，体现了税收效率原则中的行政效率。

10. 【判断题】税收效率原则要求税收应尽量减少对市场资源配置的扭曲。

答案：正确

解析：经济效率要求税收应尽量减少对市场资源配置的扭曲，即税收中性原则。

第2章 税法基本原则 — 2.4 实质课税原则

1. 【单选题】实质课税原则要求税务机关根据纳税人的（ ）决定税负

- A. 表面形式
- B. 真实负担能力
- C. 申报金额
- D. 会计利润

答案：B

解析：实质课税原则要求税务机关根据纳税人的真实负担能力决定税负，而非仅依据表面形式。

2. 【单选题】《企业所得税法》第四十七条规定的一般反避税条款体现了（ ）

- A. 税收法定原则
- B. 税收公平原则
- C. 实质课税原则
- D. 税收效率原则

答案：C

解析：一般反避税条款规定企业实施不具有合理商业目的的安排而减少应纳税收入或所得额的，税务机关有权按照合理方法调整，这体现了实质课税原则。

3. 【单选题】不具有合理商业目的，是指以（ ）为主要目的

- A. 扩大市场份额
- B. 减少、免除或推迟缴纳税款
- C. 提高企业知名度
- D. 优化组织结构

答案：B

解析：不具有合理商业目的，是指以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的。

4. 【多选题】实质课税原则适用于以下哪些情形（ ）

- A. 虚假申报
- B. 关联交易
- C. 不合理的商业安排
- D. 正常的经营活动
- E. 合法的税收筹划

答案：ABC

解析：实质课税原则适用于纳税人通过虚假申报、关联交易、不合理的商业安排等方式规避纳税义务的情形。D和E属于正常合法行为，不适用实质课税原则调整。

5. 【多选题】下列关于实质课税原则的说法中，正确的有（ ）

- A. 实质课税原则与税收法定原则不冲突
- B. 税务机关可以随意否定纳税人的合法安排
- C. 纳税人在进行税务筹划时，应确保安排具有合理商业目的
- D. 一般反避税条款（GAAR）是实质课税原则的法律体现

E. 实质课税原则允许税务机关在没有法律依据的情况下征税

答案：ACD

解析：B错误，税务机关不能随意否定纳税人的合法安排；E错误，实质课税原则的适用必须有法律依据。

6. 【判断题】实质课税原则要求税务机关根据纳税人的真实负担能力决定税负，而非仅依据表面形式。

答案：正确

解析：实质课税原则要求税务机关根据纳税人的真实负担能力决定税负，当纳税人通过虚假申报、关联交易等方式规避纳税义务时，税务机关有权按经济实质重新核定。

7. 【判断题】实质课税原则与税收法定原则存在冲突。

答案：错误

解析：两者不冲突。税收法定原则要求征税必须有法律依据，实质课税原则是在法律授权范围内（如《企业所得税法》第四十七条）对形式与实质不符的交易进行调整。

8. 【判断题】企业实施不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

答案：正确

解析：这是《企业所得税法》第四十七条（一般反避税条款）的规定，体现了实质课税原则。

9. 【单选题】某制造企业将其核心专利技术以明显低于市场价的价格转让给设在避税港的关联公司，然后每年支付高额特许权使用费。税务机关依据（ ）原则进行调整

- A. 税收法定原则
- B. 税收公平原则
- C. 实质课税原则
- D. 税收效率原则

答案：C

解析：该交易形式上符合合同法，但经济实质是将利润人为转移至低税率地区。税务机关依据实质课税原则和转让定价规定，按独立交易原则重新核定特许权使用费。

10. 【判断题】纳税人在进行税务筹划时，应确保安排具有合理商业目的，保留商业合理性证据。

答案：正确

解析：企业应确保交易安排有真实的商业需求支撑，保留相关的商业决策文件，避免人为设计纯粹为了节税的交易结构。

第5章 税法体系与税法分类 — 5.1 税法按职能分类

1. 【单选题】规定各税种的纳税人、征税对象、税率等的法律规范属于（ ）

- A. 税收实体法
- B. 税收程序法
- C. 税收处罚法
- D. 税收救济法

答案：A

解析：税收实体法规定各税种的纳税人、征税对象、税率等，如《增值税暂行条例》《企业所得税法》。

2. 【单选题】《税收征收管理法》主要属于（ ）

- A. 税收实体法
- B. 税收程序法
- C. 税收处罚法
- D. 税收救济法

答案：B

解析：《税收征收管理法》主要属于税收程序法，规定税收征管程序、纳税程序等，但也包含税收处罚法的内容。

3. 【单选题】规定纳税人权利救济途径的法律规范属于（ ）

- A. 税收实体法
- B. 税收程序法
- C. 税收处罚法
- D. 税收救济法

答案：D

解析：税收救济法规定纳税人权利救济途径，如《行政复议法》《行政诉讼法》。

4. 【多选题】税法按职能可分为（ ）

- A. 税收实体法
- B. 税收程序法
- C. 税收处罚法
- D. 税收救济法
- E. 税收诉讼法

答案：ABCD

解析：税法按职能分为税收实体法、税收程序法、税收处罚法和税收救济法。

5. 【多选题】下列法律中，属于税收实体法的有（ ）

- A. 企业所得税法
- B. 个人所得税法
- C. 税收征收管理法
- D. 增值税暂行条例
- E. 行政复议法

答案：ABD

解析：《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税暂行条例》属于税收实体法。《税收征收管理法》属于程序法，《行政复议法》属于救济法。

6. 【判断题】税收程序法主要规定各税种的税率和计税方法。

答案：错误

解析：税收程序法主要规定税收征管程序、纳税程序、税务检查程序等。税率和计税方法由税收实体法规定。

7. 【判断题】对税务机关作出的罚款决定不服的，可以选择申请行政复议或提起行政诉讼。

答案：正确

解析：罚款决定属于行政处罚行为，不属于复议前置的征税行为，纳税人可以选择复议或诉讼。

8. 【判断题】税收实体法与税收程序法相辅相成，实体法解决征纳双方的实体权利义务，程序法保障实体法的实现。

答案：正确

解析：两者相辅相成，缺一不可。程序问题优先于实体问题，程序违法可能导致实体处理无效。

9. 【单选题】对税务机关核定的应纳税额不服，正确的救济途径是（ ）

- A. 直接向人民法院起诉
- B. 先申请行政复议，对复议决定不服再起诉
- C. 只能申请行政复议
- D. 向税务机关申诉

答案：B

解析：核定应纳税额属于征税行为，适用复议前置。纳税人应先申请行政复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起行政诉讼。

10. 【判断题】《行政复议法》和《行政诉讼法》属于税收救济法。

答案：正确

解析：税收救济法规定纳税人权利救济途径，包括《行政复议法》和《行政诉讼法》。

第5章 税法体系与税法分类 — 5.2 我国现行税法体系

1. 【单选题】我国税法体系中，效力最高的层级是（ ）

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 部门规章
- D. 规范性文件

答案：A

解析：我国法律体系效力层级为：宪法 > 法律 > 行政法规 > 部门规章 > 规范性文件。

2. 【单选题】国务院制定的税收行政法规的效力高于（ ）

- A. 税收法律
- B. 税收部门规章
- C. 宪法
- D. 地方性法规

答案：B

解析：国务院制定的税收行政法规效力高于财政部、税务总局制定的部门规章，但低于税收法律。

3. 【单选题】下列税种中，已完成立法的是（ ）

- A. 增值税
- B. 消费税
- C. 企业所得税
- D. 土地增值税

答案：C

解析：企业所得税已完成立法（《企业所得税法》）。增值税、消费税、土地增值税仍在执行暂行条例。

4. 【多选题】我国现行税法体系的层级包括（ ）

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 部门规章
- D. 地方性法规
- E. 规范性文件

答案：ABCDE

解析：我国现行税法体系由法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件等多个层级构成。

5. 【多选题】下列关于税法层级的说法中，正确的有（ ）

- A. 法律效力高于行政法规
- B. 行政法规效力高于部门规章
- C. 部门规章效力高于地方性法规
- D. 规范性文件不得设定税收开征、停征事项
- E. 地方性法规可以设定新的税种

答案：ABD

解析：C错误，部门规章与地方性法规效力层级需具体分析；E错误，地方性法规无权设定新的税种。

6. 【判断题】我国现行税法体系中，税收行政法规的效力高于税收部门规章。

答案：正确

解析：我国法律体系效力层级为：宪法 > 法律 > 行政法规 > 部门规章。国务院制定的税收行政法规效力高于财政部、税务总局制定的部门规章。

7. 【判断题】税收规范性文件可以设定税收开征、停征、减税、免税、退税、补税事项。

答案：错误

解析：税收规范性文件不得设定税收开征、停征、减税、免税、退税、补税事项。这些事项只能由法律或经授权的行政法规规定。

8. 【判断题】地方性税收法规可以在国家税法授权的范围内对地方税种作出具体规定。

答案：正确

解析：地方性税收法规只能在国家税法授权的范围内制定，不得与上位法相抵触。如契税税率3%-5%由法律规定，具体适用税率由省级政府在幅度内确定。

9. 【单选题】某省财政厅发布公告，对省内某行业给予增值税即征即退50%的优惠，但该优惠在《增值税暂行条例》中并无依据。该公告（）

- A. 有效
- B. 无效，越权设定税收优惠
- C. 需报国务院批准
- D. 需报税务总局备案

答案：B

解析：该省财政厅的做法越权设定税收优惠。减税、免税事项只能由法律或经法律授权的行政法规规定，省级财政部门无权自行设定增值税减免。

10. 【判断题】截至目前，我国现行税种共18个，其中12个已完成立法。

答案：正确

解析：截至目前，我国现行税种共18个，其中12个已完成立法，增值税和消费税等仍在立法进程中。

第6章 增值税法 — 6.1 增值税概述

1. 【单选题】增值税是以商品在流转过程中产生的（ ）为计税依据征收的流转税

- A. 销售额
- B. 增值额
- C. 利润额
- D. 成本额

答案：B

解析：增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额为计税依据而征收的一种流转税。

2. 【单选题】增值税的下列特点中，（ ）是指上游企业缴纳的税款可作为下游企业的进项税额抵扣

- A. 税不重征
- B. 环环抵扣
- C. 价外税
- D. 普遍征收

答案：B

解析：环环抵扣是指上游企业缴纳的税款可作为下游企业的进项税额抵扣，每个环节只对本环节的增值部分缴税。

3. 【单选题】增值税是（ ），税款不包含在商品价格内

- A. 价内税
- B. 价外税
- C. 从量税
- D. 从价税

答案：B

解析：增值税是价外税，税款不包含在商品价格内，由消费者最终承担。

4. 【多选题】增值税具有以下哪些核心特点（ ）

- A. 税不重征
- B. 环环抵扣
- C. 价外税
- D. 普遍征收
- E. 选择性征税

答案：ABCD

解析：增值税具有税不重征、环环抵扣、价外税、普遍征收四个核心特点。E选择性征税是消费税的特点。

5. 【多选题】增值税的征税范围包括（ ）

- A. 货物销售
- B. 劳务提供
- C. 服务
- D. 无形资产
- E. 不动产

答案：ABCDE

解析：增值税覆盖货物销售、劳务提供、服务、无形资产和不动产。

6. 【判断题】增值税只对增值部分征税，避免重复征税。

答案：正确

解析：增值税的核心特点之一是税不重征，只对增值部分征税，避免重复征税。

7. 【判断题】增值税是价内税，税款包含在商品价格内。

答案：错误

解析：增值税是价外税，税款不包含在商品价格内，由消费者最终承担。

8. 【判断题】出口货物适用零税率，但需办理出口退税手续。

答案：正确

解析：出口货物（除国务院另有规定外）适用零税率，纳税人可以按规定办理出口退税。

9. 【单选题】某服装生产企业（一般纳税人）购进布料取得增值税专用发票税额13万元，当月销售服装取得含税销售额226万元（税率13%），则应纳税额为（ ）万元

- A. 13
- B. 26
- C. 39
- D. 52

答案：A

解析：不含税销售额=226/(1+13%)=200万元；销项税额=200*13%=26万元；进项税额=13万元；应纳税额=26-13=13万元。

10. 【判断题】增值税一般纳税人采用一般计税方法，小规模纳税人采用简易计税方法。

答案：正确

解析：一般纳税人采用一般计税方法（销项税额减进项税额），小规模纳税人采用简易计税方法（销售额乘以征收率）。

第6章 增值税法 — 6.2 增值税纳税人分类与登记

1. 【单选题】增值税一般纳税人认定标准是年应税销售额超过（ ）万元

- A. 300
- B. 500
- C. 800
- D. 1000

答案：B

解析：增值税一般纳税人年应税销售额超过500万元（可自愿登记），小规模纳税人年应税销售额500万元及以下。

2. 【单选题】小规模纳税人采用（ ）计税方法

- A. 一般计税方法
- B. 简易计税方法
- C. 扣缴计税方法
- D. 核定计税方法

答案：B

解析：小规模纳税人采用简易计税方法，按销售额和征收率计算应纳税额，不得抵扣进项税额。

3. 【单选题】年应税销售额超过500万元的小规模纳税人，应在申报期结束后（ ）日内办理一般纳税人登记

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

答案：C

解析：年应税销售额超过500万元的小规模纳税人，应在申报期结束后15日内办理一般纳税人登记。

4. 【多选题】一般纳税人和小规模纳税人的区别包括（ ）

- A. 认定标准不同
- B. 计税方法不同
- C. 发票使用不同
- D. 税率相同
- E. 都可以抵扣进项税额

答案：ABC

解析：D错误，一般纳税人适用税率，小规模纳税人适用征收率；E错误，小规模纳税人不得抵扣进项税额。

5. 【多选题】下列关于小规模纳税人的说法中，正确的有（ ）

- A. 可以自行开具增值税专用发票
- B. 采用简易计税方法
- C. 不得抵扣进项税额
- D. 年应税销售额500万元及以下
- E. 必须登记为一般纳税人

答案：ABCD

解析：E错误，小规模纳税人不是必须登记为一般纳税人，只有超过500万元才应登记。

6. 【判断题】小规模纳税人一律不得抵扣进项税额。

答案：正确

解析：小规模纳税人采用简易计税方法，按销售额和征收率计算应纳税额，不得抵扣进项税额。

7. 【判断题】已登记为一般纳税人的纳税人，除国家税务总局另有规定外，不得转为小规模纳税人。

答案：正确

解析：已登记为一般纳税人的纳税人，除国家税务总局另有规定外，不得转为小规模纳税人。

8. 【判断题】小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。

答案：正确

解析：小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的，可以自愿登记为一般纳税人。

9. 【单选题】某商贸公司连续12个月销售额达到680万元，但未办理一般纳税人登记。自次月起，该公司将（）

- A. 按小规模纳税人3%征收率计税
- B. 按销售额依照增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额
- C. 继续按小规模纳税人计税
- D. 免征增值税

答案：B

解析：逾期末办理一般纳税人登记的，次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，税负将大幅增加。

10. 【判断题】一般纳税人转登记为小规模纳税人的政策是永久性的。

答案：错误

解析：一般纳税人转登记为小规模纳税人的政策是阶段性的，需关注最新政策。

第6章 增值税法 — 6.3 增值税税率与征收率

1. 【单选题】增值税一般纳税人销售货物适用的基本税率是（ ）

- A. 6%
- B. 9%
- C. 13%
- D. 16%

答案：C

解析：增值税一般纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁的基本税率为13%。

2. 【单选题】交通运输服务适用的增值税税率是（ ）

- A. 6%
- B. 9%
- C. 13%
- D. 0%

答案：B

解析：交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁、销售不动产、转让土地使用权、农产品等适用9%税率。

3. 【单选题】金融服务适用的增值税税率是（ ）

- A. 3%
- B. 5%
- C. 6%
- D. 9%

答案：C

解析：增值电信、金融服务、现代服务（除租赁）、生活服务适用6%税率。

4. 【多选题】下列项目中，适用9%增值税税率的有（ ）

- A. 交通运输服务
- B. 建筑服务
- C. 不动产租赁
- D. 销售货物
- E. 金融服务

答案：ABC

解析：D销售货物适用13%；E金融服务适用6%。

5. 【多选题】小规模纳税人适用的征收率包括（ ）

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 6%
- E. 13%

答案：BC

解析：小规模纳税人一般适用3%征收率，销售不动产、不动产租赁等特定情形适用5%征收率。1%是阶段性减征政策。

6. 【判断题】纳税人兼营不同税率项目的，应分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算的，从高适用税率。

答案：正确

解析：根据《增值税暂行条例》第三条，纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从高适用税率。

7. 【判断题】零税率和免税是同一概念。

答案：错误

解析：零税率不同于免税。零税率不仅不征税，还可以退还之前环节已缴纳的税款；免税只是免除本环节税款，不退还之前环节已缴税款。

8. 【判断题】销售旧货一律按3%征收率减按2%征收增值税。

答案：错误

解析：一般纳税人销售自己使用过的固定资产，视购进时是否抵扣进项税额而定，可能按适用税率或依3%征收率减按2%征收。

9. 【单选题】某物业公司取得物业管理费100万元、停车费20万元，未分别核算。税务机关有权要求按（ ）计算全部收入的销项税额

- A. 6%
- B. 9%
- C. 13%
- D. 3%

答案：B

解析：物业管理费适用6%，停车费（不动产租赁）适用9%。未分别核算的，从高适用税率9%。

10. 【判断题】出口货物适用零税率，跨境应税行为也适用零税率。

答案：正确

解析：出口货物（除国务院另有规定外）和跨境应税行为适用零税率。

第6章 增值税法 — 6.4 增值税应纳税额计算

1. 【单选题】一般计税方法下，增值税应纳税额等于（）

- A. 销售额乘以税率
- B. 当期销项税额减去当期进项税额
- C. 销售额乘以征收率
- D. 销项税额加上进项税额

答案：B

解析：一般计税方法：应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。

2. 【单选题】简易计税方法下，增值税应纳税额等于（）

- A. 销售额乘以税率
- B. 销项税额减去进项税额
- C. 销售额乘以征收率
- D. 销项税额加上进项税额

答案：C

解析：简易计税方法：应纳税额 = 销售额 * 征收率。小规模纳税人采用此方法。

3. 【单选题】下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（）

- A. 用于集体福利的购进货物
- B. 用于免税项目的购进劳务
- C. 用于应税项目的购进原材料
- D. 非正常损失的购进货物

答案：C

解析：用于应税项目的购进原材料，进项税额准予抵扣。A、B、D属于不得抵扣的情形。

4. 【多选题】下列进项税额中，不得从销项税额中抵扣的有（）

- A. 用于简易计税项目的购进货物
- B. 用于免征增值税项目的购进服务
- C. 用于集体福利的购进货物
- D. 用于应税项目的购进原材料
- E. 非正常损失的购进货物

答案：ABCE

解析：D用于应税项目的购进原材料可以抵扣进项税额。

5. 【多选题】准予从销项税额中抵扣的进项税额包括（）

- A. 增值税专用发票注明的税额
- B. 海关进口增值税专用缴款书注明的税额
- C. 用于集体福利的购进货物税额
- D. 农产品按买价和扣除率计算的进项税额
- E. 道路通行费发票注明的税额

答案：ABDE

解析：C用于集体福利的购进货物不得抵扣进项税额。

6. 【判断题】用于集体福利或个人消费的购进货物，即使取得增值税专用发票，也不得抵扣进项税额。

答案：正确

解析：根据《增值税暂行条例》第十条，用于集体福利或个人消费的购进货物，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

7. 【判断题】非正常损失的购进货物及相关劳务的进项税额不得抵扣。

答案：正确

解析：非正常损失的购进货物及相关的劳务、交通运输服务的进项税额不得抵扣。

8. 【判断题】期末留抵税额可以结转下期继续抵扣，符合条件的企业还可以申请留抵退税。

答案：正确

解析：留抵税额可以结转下期继续抵扣；符合条件的小微企业和制造业等行业企业还可以申请留抵退税。

9. 【单选题】某企业当月销项税额50万元，进项税额中用于应税项目的30万元，用于免税项目的10万元，则当月可抵扣进项税额为（ ）万元

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 20

答案：A

解析：用于免税项目的进项税额10万元不得抵扣，可抵扣进项税额为30万元。

10. 【判断题】购进农产品，除取得增值税专用发票外，按照农产品收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。

答案：正确

解析：购进农产品，除取得增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。

第6章 增值税法 — 6.5 增值税发票管理

1. 【单选题】全面数字化电子发票（数电票）与纸质发票的法律效力（）

- A. 数电票效力更高
- B. 纸质发票效力更高
- C. 具有同等法律效力
- D. 数电票没有法律效力

答案：C

解析：数电票与纸质发票具有同等法律效力，任何单位和个人不得拒收数电票。

2. 【单选题】虚开增值税专用发票税款数额（）以上或致使国家税款被骗取5000元以上的，构成虚开增值税专用发票罪

- A. 5000元
- B. 1万元
- C. 5万元
- D. 10万元

答案：B

解析：虚开增值税专用发票税款数额1万元以上或致使国家税款被骗取5000元以上的，构成虚开增值税专用发票罪。

3. 【单选题】数电票的特点是（）

- A. 需要税控设备
- B. 需要领用纸质发票
- C. 无需税控设备，无需领用，自动赋码
- D. 只能线下开具

答案：C

解析：数电票无需税控设备、无需领用、自动赋码，开具更简便，交付更快捷。

4. 【多选题】虚开发票行为包括（）

- A. 为他人开具与实际经营业务情况不符的发票
- B. 为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
- C. 让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
- D. 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票
- E. 销售货物时开具与实际交易相符的发票

答案：ABCD

解析：E属于合法行为，不属于虚开发票。

5. 【多选题】下列关于发票管理的说法中，正确的有（）

- A. 发票丢失应于发现丢失当日书面报告税务机关
- B. 发票存根联和发票登记簿应当保存5年
- C. 不得转借、转让、代开发票
- D. 数电票开具后不能作废，只能开具红字发票冲销
- E. 小规模纳税人不能开具增值税专用发票

答案：ABCD

解析：E错误，小规模纳税人（其他个人除外）可以自行开具增值税专用发票。

6. 【判断题】虚开发票是最严重的增值税风险，可能构成虚开增值税专用发票罪，面临刑事责任。

答案：正确

解析：虚开发票是最严重的增值税风险，根据《刑法》第二百零五条，虚开增值税专用发票可能面临刑事责任。

7. 【判断题】数电票推广后，企业不需要再购买税控设备。

答案：正确

解析：数电票无需税控设备，企业通过电子税务局或开票软件即可开具，降低了企业的硬件成本。

8. 【判断题】发票开错后，当月可以作废重开，跨月应开具红字发票冲销。

答案：正确

解析：当月发现开错的，可以作废重开；跨月发现开错的，应开具红字发票冲销，再重新开具正确的蓝字发票。数电票开具后不能作废，只能开具红字发票冲销。

9. 【单选题】某贸易公司为赚取开票手续费，在没有真实货物交易的情况下为下游企业虚开增值税专用发票，涉及税额500余万元。该行为（）

- A. 属于合法行为
- B. 属于一般违法行为，只需补缴税款
- C. 构成虚开增值税专用发票罪
- D. 只需缴纳滞纳金

答案：C

解析：虚开增值税专用发票税款数额较大，构成虚开增值税专用发票罪，面临刑事责任。

10. 【判断题】任何单位和个人不得拒收数电票。

答案：正确

解析：数电票与纸质发票具有同等法律效力，任何单位和个人不得拒收数电票。

第7章 消费税法 — 7.1 消费税概述

1. 【单选题】消费税是对（ ）征收的一种流转税

- A. 所有消费品
- B. 特定消费品和消费行为
- C. 所有商品
- D. 所有服务

答案：B

解析：消费税是对特定消费品和消费行为征收的一种流转税，如烟、酒、化妆品、贵重首饰、成品油、小汽车等。

2. 【单选题】消费税一般在（ ）环节征收

- A. 生产、批发、零售各环节
- B. 生产、进口或零售某一环节
- C. 仅零售环节
- D. 仅生产环节

答案：B

解析：消费税一般实行单环节征税，一般在生产、进口或零售某一环节征收，而非多环节。

3. 【单选题】消费税属于（ ）

- A. 价外税
- B. 价内税
- C. 从量税
- D. 所得税

答案：B

解析：消费税是价内税，税款包含在商品价格内，与增值税的价外税不同。

4. 【多选题】消费税具有以下哪些核心特点（ ）

- A. 选择性征税
- B. 单环节征税
- C. 价内税
- D. 调节消费
- E. 普遍征收

答案：ABCD

解析：消费税具有选择性征税、单环节征税、价内税、调节消费四个核心特点。E普遍征收是增值税的特点。

5. 【多选题】下列消费品中，属于消费税征税范围的有（ ）

- A. 烟
- B. 酒
- C. 化妆品
- D. 成品油
- E. 图书

答案：ABCD

解析：图书不属于消费税征税范围。烟、酒、化妆品、成品油均属于消费税征税范围。

6. 【判断题】 消费税对所有消费品在生产、批发、零售各环节均征收。

答案：错误

解析：消费税实行单环节征税，一般在生产、进口或零售某一环节征收，而非多环节征收。

7. 【判断题】 纳税人自产自用应税消费品用于连续生产应税消费品的，不纳税。

答案：正确

解析：自产自用应税消费品用于连续生产应税消费品的，不纳税；用于其他方面的，视同销售纳税。

8. 【判断题】 消费税与增值税相互配合，增值税普遍征收，消费税对特定商品选择性征收。

答案：正确

解析：消费税与增值税相互配合，对同一商品可能同时征收增值税和消费税。

9. 【单选题】 委托加工应税消费品，由（ ）在向委托方交货时代收代缴消费税

- A. 委托方
- B. 受托方（除个人外）
- C. 税务机关
- D. 消费者

答案：B

解析：委托加工应税消费品，由受托方（除个人外）在向委托方交货时代收代缴消费税。

10. 【判断题】 消费税是价内税，税款包含在商品价格内。

答案：正确

解析：消费税是价内税，税款包含在商品价格内，与增值税的价外税不同。

第7章 消费税法 — 7.2 消费税税目与税率

1. 【单选题】下列消费品中，采用复合计税方法征收消费税的是（ ）

- A. 啤酒
- B. 白酒
- C. 高档化妆品
- D. 小汽车

答案：B

解析：消费税中采用复合计税（从价+从量）的应税消费品只有卷烟和白酒两类。

2. 【单选题】白酒的消费税税率是（ ）

- A. 20%
- B. 20%加0.5元/500克
- C. 56%
- D. 15%

答案：B

解析：白酒采用复合计税：20%的比例税率加0.5元/500克的定额税率。

3. 【单选题】啤酒的消费税税率形式是（ ）

- A. 比例税率
- B. 定额税率
- C. 复合计税
- D. 累进税率

答案：B

解析：啤酒采用定额税率：220元/吨或250元/吨。

4. 【多选题】下列消费品中，采用比例税率征收消费税的有（ ）

- A. 卷烟
- B. 白酒
- C. 高档化妆品
- D. 小汽车
- E. 啤酒

答案：CD

解析：卷烟和白酒采用复合计税；啤酒采用定额税率；高档化妆品和小汽车采用比例税率。

5. 【多选题】下列关于消费税税率的说法中，正确的有（ ）

- A. 卷烟在生产环节和批发环节两道征收
- B. 小汽车按排气量分档确定税率
- C. 高档化妆品税率为15%
- D. 啤酒税率为20%
- E. 贵重首饰及珠宝玉石税率为5%或10%

答案：ABCE

解析：D错误，啤酒采用定额税率220元/吨或250元/吨，不是比例税率20%。

6. 【判断题】消费税中采用复合计税的应税消费品只有卷烟和白酒两类。

答案：正确

解析：消费税中采用复合计税（从价+从量）的应税消费品只有卷烟和白酒两类。

7. 【判断题】小汽车按排气量分档确定税率，排气量越大税率越高。

答案：正确

解析：小汽车按排气量分档：1.0升以下1%，1.0-1.5升3%，1.5-2.0升5%，2.0-2.5升9%，2.5-3.0升12%，3.0-4.0升25%，4.0升以上40%。

8. 【判断题】金银首饰在零售环节征收消费税，税率为5%。

答案：正确

解析：金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品在零售环节征收消费税，税率为5%。

9. 【单选题】某汽车进口公司进口排气量为3.5升的小汽车，关税完税价格30万元，关税税率25%，消费税税率25%。则消费税为（ ）万元

- A. 7.5
- B. 10
- C. 12.5
- D. 15

答案：C

解析：关税=30*25%=7.5万元；组成计税价格=(30+7.5)/(1-25%)=50万元；消费税=50*25%=12.5万元。

10. 【判断题】高档手表指不含增值税销售价格每只在10000元（含）以上的各类手表，税率为20%。

答案：正确

解析：高档手表指不含增值税销售价格每只在10000元（含）以上的各类手表，消费税税率为20%。

第8章 企业所得税法 — 8.1 企业所得税概述与纳税人

1. 【单选题】依法在中国境内成立，或依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业属于（ ）

- A. 非居民企业
- B. 居民企业
- C. 外商投资企业
- D. 个人独资企业

答案：B

解析：居民企业包括依法在中国境内成立的企业，以及依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。

2. 【单选题】居民企业承担（ ）纳税义务

- A. 有限
- B. 无限
- C. 仅就境内所得
- D. 仅就境外所得

答案：B

解析：居民企业承担无限纳税义务，应就全球所得（境内和境外所得）缴纳企业所得税。

3. 【单选题】非居民企业在中国境内未设立机构场所的，其来源于中国境内的所得适用的预提所得税税率是（ ）

- A. 25%
- B. 20%
- C. 15%
- D. 10%

答案：D

解析：非居民企业在中国境内未设立机构场所的，或设立机构场所但所得与其没有实际联系的，按10%的税率缴纳预提所得税。

4. 【多选题】企业所得税纳税人包括（ ）

- A. 居民企业
- B. 非居民企业
- C. 个人独资企业
- D. 合伙企业
- E. 取得收入的其他组织

答案：ABE

解析：个人独资企业和合伙企业不适用《企业所得税法》，其所得由投资者缴纳个人所得税。

5. 【多选题】下列关于居民企业和非居民企业的说法中，正确的有（ ）

- A. 居民企业就全球所得纳税
- B. 非居民企业仅就中国境内所得纳税
- C. 实际管理机构在中国境内的外国企业属于居民企业
- D. 非居民企业适用25%税率
- E. 居民企业适用10%预提所得税税率

答案：ABC

解析：D错误，非居民企业设立机构场所且所得与机构场所有关联的适用25%，未设立机构场所或所得无实际联系的适用10%。E错误，居民企业适用25%税率（或优惠税率）。

6. 【判断题】企业所得税的居民企业仅指依法在中国境内成立的企业。

答案：错误

解析：居民企业包括两类：依法在中国境内成立的企业，以及依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。

7. 【判断题】实际管理机构是指对企业的生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制的机构。

答案：正确

解析：实际管理机构是指对企业的生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制的机构。

8. 【判断题】企业所得税按纳税年度计算，纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。

答案：正确

解析：企业所得税按纳税年度计算，纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。

9. 【单选题】某在开曼群岛注册的公司，其实际管理机构设在上海，该公司属于（ ）

- A. 非居民企业
- B. 居民企业
- C. 免税企业
- D. 外商投资企业

答案：B

解析：虽然该公司在开曼群岛注册，但其实际管理机构在中国境内，因此属于中国居民企业，应就全球所得纳税。

10. 【判断题】非居民企业在中国境内设立机构场所的，应就其所设机构场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构场所有实际联系的所得缴纳企业所得税。

答案：正确

解析：非居民企业在中国境内设立机构场所的，应就其所设机构场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构场所有实际联系的所得缴纳企业所得税。

第8章 企业所得税法 — 8.2 企业所得税税率与应纳税所得额

1. 【单选题】企业所得税的基本税率是（ ）

- A. 15%
- B. 20%
- C. 25%
- D. 33%

答案：C

解析：企业所得税基本税率为25%。

2. 【单选题】高新技术企业适用的企业所得税优惠税率是（ ）

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

答案：B

解析：高新技术企业经认定后，适用15%的企业所得税优惠税率。

3. 【单选题】企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额（ ）的部分准予扣除

- A. 10%
- B. 12%
- C. 15%
- D. 20%

答案：B

解析：公益性捐赠支出不超过年度利润总额12%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后三年内扣除。

4. 【多选题】企业所得税优惠税率包括（ ）

- A. 小型微利企业优惠
- B. 高新技术企业15%
- C. 技术先进型服务企业15%
- D. 重点集成电路设计和软件企业10%
- E. 所有企业均可享受优惠税率

答案：ABCD

解析：E错误，企业所得税优惠税率有严格的适用条件，并非所有企业均可享受。

5. 【多选题】下列收入中，属于企业所得税免税收入的有（ ）

- A. 财政拨款
- B. 国债利息收入
- C. 符合条件的居民企业之间的股息红利
- D. 销售货物收入
- E. 符合条件的非营利组织的收入

答案：BCE

解析：A财政拨款属于不征税收入，不是免税收入；D销售货物收入属于应税收入。

6. 【判断题】小型微利企业需同时满足从事国家非限制和禁止行业、年度应纳税所得额不超过一定限额、从业人数和资产总额符合标准。

答案：正确

解析：小型微利企业需同时满足三个条件：从事国家非限制和禁止行业；年度应纳税所得额不超过300万元；从业人数不超过300人；资产总额不超过5000万元。具体标准以最新政策为准。

7. 【判断题】不征税收入和免税收入没有区别。

答案：错误

解析：不征税收入从根本上不属于企业所得税的征税范围（如财政拨款），其对应的成本费用不得税前扣除；免税收入属于征税范围但税法给予免除（如国债利息），其对应的成本费用可以税前扣除。

8. 【判断题】高新技术企业享受15%优惠税率，需经认定并取得高新技术企业证书，证书有效期3年。

答案：正确

解析：高新技术企业需经认定并取得高新技术企业证书，证书有效期3年，期满需重新认定。

9. 【单选题】某企业2025年度会计利润500万元，发生公益性捐赠80万元，上年度结转公益性捐赠10万元。则2025年度准予扣除的公益性捐赠支出为（ ）万元

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

答案：A

解析：扣除限额=500*12%=60万元。当年发生额80万元+上年结转10万元=90万元，但合计扣除不得超过当年限额60万元。

10. 【判断题】一般企业亏损结转年限为5年，高新技术企业亏损结转年限延长至10年。

答案：正确

解析：一般企业亏损结转年限为5年；高新技术企业、科技型中小企业亏损结转年限延长至10年。

第8章 企业所得税法 — 8.3 企业所得税税前扣除

1. 【单选题】企业发生的职工福利费，不超过工资薪金总额（ ）的部分准予扣除

- A. 2%
- B. 8%
- C. 14%
- D. 15%

答案：C

解析：职工福利费不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。

2. 【单选题】企业发生的业务招待费，按照发生额的（ ）扣除，且最高不得超过当年销售收入的5‰

- A. 40%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 70%

答案：C

解析：业务招待费按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

3. 【单选题】企业发生的广告费和业务宣传费，一般不超过当年销售收入的（ ）

- A. 10%
- B. 12%
- C. 15%
- D. 20%

答案：C

解析：广告费和业务宣传费不超过当年销售（营业）收入15%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后年度扣除。

4. 【多选题】下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时不得扣除的有（ ）

- A. 向投资者支付的股息
- B. 企业所得税税款
- C. 税收滞纳金
- D. 合理的工资薪金支出
- E. 罚金、罚款

答案：ABCE

解析：D合理的工资薪金支出准予据实扣除。A、B、C、E均属于不得扣除的项目。

5. 【多选题】下列关于业务招待费的说法中，正确的有（ ）

- A. 按发生额的60%扣除
- B. 最高不得超过当年销售收入的5‰
- C. 两个条件同时满足
- D. 可以全额扣除
- E. 超过部分可以结转以后年度扣除

答案：ABC

解析：D错误，业务招待费不能全额扣除；E错误，业务招待费超过部分不得结转扣除。

6. 【判断题】企业发生的业务招待费，按照实际发生额的60%扣除，且最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

答案：正确

解析：业务招待费按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰，两个条件需同时满足，取较低者扣除。

7. 【判断题】税收滞纳金、罚金、罚款和被没收财物的损失不得税前扣除，但银行罚息、合同违约金可以扣除。

答案：正确

解析：税收滞纳金、罚金、罚款具有惩罚性质，不得扣除；银行罚息、合同违约金不属于行政处罚，可以扣除。

8. 【判断题】职工教育经费不超过工资薪金总额8%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后年度扣除。

答案：正确

解析：职工教育经费不超过工资薪金总额8%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后年度扣除。

9. 【单选题】某企业2025年度销售收入5000万元，发生业务招待费40万元。则准予扣除的业务招待费为（ ）万元

- A. 24
- B. 25
- C. 40
- D. 20

答案：A

解析：按60%计算： $40 \times 60\% = 24$ 万元；按5‰计算： $5000 \times 5\text{‰} = 25$ 万元。取较低者，准予扣除24万元。

10. 【判断题】工资薪金支出扣除的前提是实际发放，计提但未发放的工资不得扣除。

答案：正确

解析：工资薪金支出扣除的前提是实际发放给员工的工资薪金，计提但未发放的工资不得税前扣除。

第9章 个人所得税法 — 9.1 个人所得税概述与纳税人

1. 【单选题】在中国境内有住所，或无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满（）天的个人为居民个人
- A. 90
 - B. 183
 - C. 365
 - D. 180

答案：B

解析：居民个人指在中国境内有住所，或无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人。

2. 【单选题】居民个人承担（）纳税义务
- A. 有限
 - B. 无限
 - C. 仅就境内所得
 - D. 仅就境外所得

答案：B

解析：居民个人承担无限纳税义务，应就全球所得（境内和境外所得）缴纳个人所得税。

3. 【单选题】2018年个人所得税法修订后，建立了（）相结合的税制
- A. 分类与综合
 - B. 单一分类
 - C. 单一综合
 - D. 比例与累进

答案：A

解析：2018年个人所得税法修订后，建立了综合与分类相结合的税制。

4. 【多选题】个人所得税纳税人分为（）
- A. 居民个人
 - B. 非居民个人
 - C. 个体工商户
 - D. 合伙企业
 - E. 法人

答案：AB

解析：个人所得税纳税人分为居民个人和非居民个人。个体工商户和合伙企业属于经营所得的纳税主体，但不是纳税人分类。

5. 【多选题】下列关于居民个人的说法中，正确的有（）
- A. 就全球所得纳税
 - B. 取得综合所得按年计税
 - C. 无住所但居住满183天属于居民个人
 - D. 仅就中国境内所得纳税
 - E. 不需要办理汇算清缴

答案：ABC

解析：D错误，非居民个人仅就中国境内所得纳税；E错误，居民个人取得综合所得需要办理年度汇算清缴。

6. 【判断题】在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住，不是指实际居住的房屋。

答案：正确

解析：在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。

7. 【判断题】居民个人从中国境外取得的所得，已在境外缴纳的个人所得税税额，可以在抵免限额内抵免。

答案：正确

解析：居民个人从中国境外取得的所得，已在境外缴纳的个人所得税税额，可以在抵免限额内抵免。

8. 【判断题】非居民个人取得工资薪金所得，按月换算应纳税所得额，适用按月换算后的综合所得税率表。

答案：正确

解析：非居民个人取得工资薪金所得，按月换算应纳税所得额，适用按月换算后的综合所得税率表。

9. 【单选题】某外籍专家2025年在中国境内居住181天，属于（ ）

- A. 居民个人
- B. 非居民个人
- C. 免税个人
- D. 扣缴义务人

答案：B

解析：该外籍专家2025年在中国境内居住181天，不满183天，属于非居民个人，仅就中国境内所得纳税。

10. 【判断题】纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。

答案：正确

解析：个人所得税纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。

第9章 个人所得税法 — 9.2 个人所得税应纳税所得与税率

1. 【单选题】居民个人的综合所得包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和（ ）

- A. 经营所得
- B. 特许权使用费所得
- C. 利息股息红利所得
- D. 财产转让所得

答案：B

解析：居民个人的综合所得包括：工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。

2. 【单选题】综合所得适用的税率形式是（ ）

- A. 比例税率
- B. 超额累进税率
- C. 定额税率
- D. 超率累进税率

答案：B

解析：综合所得适用3%-45%七级超额累进税率。

3. 【单选题】稿酬所得的收入额减按（ ）计算

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%

答案：C

解析：稿酬所得以收入减除20%费用后的余额为收入额，收入额减按70%计算。

4. 【多选题】下列所得中，属于综合所得的有（ ）

- A. 工资薪金所得
- B. 劳务报酬所得
- C. 稿酬所得
- D. 经营所得
- E. 特许权使用费所得

答案：ABCE

解析：D经营所得属于分类所得，按年计算，适用5%-35%超额累进税率。

5. 【多选题】下列关于专项附加扣除的说法中，正确的有（ ）

- A. 子女教育每个子女每月2000元
- B. 赡养老人独生子女每月3000元
- C. 住房租金和住房贷款利息扣除可以同时享受
- D. 大病医疗每年限额80000元
- E. 3岁以下婴幼儿照护每个婴幼儿每月2000元

答案：ABDE

解析：C错误，住房租金扣除和住房贷款利息扣除不能同时享受，纳税人只能选择其一。

6. 【判断题】居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税，由扣缴义务人按月或按次预扣预缴，年度终了后办理汇算清缴。

答案：正确

解析：居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税，由扣缴义务人按月或按次预扣预缴，次年3月1日至6月30日办理汇算清缴。

7. 【判断题】劳务报酬所得预扣预缴时，每次收入不超过4000元的，减除费用800元；4000元以上的，减除20%的费用。

答案：正确

解析：劳务报酬所得预扣预缴时，每次收入不超过4000元的，减除费用800元；4000元以上的，减除20%的费用。

8. 【判断题】年终奖在2027年12月31日前可选择并入当年综合所得，单独计税。

答案：正确

解析：年终奖单独计税政策已延长至2027年12月31日。

9. 【单选题】某居民个人2025年度取得工资薪金收入20万元，劳务报酬收入5万元（税前），专项扣除3万元，专项附加扣除4万元。则应纳税所得额为（ ）万元

- A. 8
- B. 11
- C. 12
- D. 15

答案：B

解析：年收入额=20+5*(1-20%)=24万元；应纳税所得额=24-6-3-4=11万元。

10. 【判断题】利息、股息、红利所得和财产转让所得属于分类所得，按次计算，税率20%。

答案：正确

解析：利息、股息、红利所得和财产转让所得属于分类所得，按次计算，税率一般为20%。

第10章 其他主要税种 — 10.1 关税

1. 【单选题】关税的纳税人包括进口货物的收货人、出口货物的发货人和（ ）

- A. 生产企业
- B. 进出境物品的所有人
- C. 消费者
- D. 批发商

答案：B

解析：关税的纳税人包括进口货物的收货人、出口货物的发货人、进出境物品的所有人。

2. 【单选题】进口货物的完税价格以（ ）为基础

- A. FOB价
- B. CIF价
- C. 出厂价
- D. 零售价

答案：B

解析：进口货物的完税价格以海关审定的成交价格（CIF价）为基础，包括货价、运费、保险费。

3. 【单选题】关税的纳税期限为海关填发税款缴款书之日起（ ）日内

- A. 7
- B. 10
- C. 15
- D. 30

答案：C

解析：关税的纳税期限为海关填发税款缴款书之日起15日内。

4. 【多选题】关税的税率形式包括（ ）

- A. 最惠国税率
- B. 协定税率
- C. 特惠税率
- D. 普通税率
- E. 关税配额税率

答案：ABCDE

解析：关税税率形式包括最惠国税率、协定税率、特惠税率、普通税率、关税配额税率。

5. 【多选题】下列关于关税的说法中，正确的有（ ）

- A. 进口货物完税价格包括货价、运费、保险费
- B. 出口货物一般免征关税
- C. 反倾销税是对倾销进口产品征收的附加关税
- D. 保税货物进境时暂缓缴纳关税
- E. 关税滞纳金按日加收万分之五

答案：ABCDE

解析：以上说法均正确。

6. 【判断题】出口货物一般免征关税，但少数资源性产品征收出口关税。

答案：正确

解析：出口货物一般免征关税，但少数资源性产品（如某些矿产品）征收出口关税。

7. 【判断题】进口环节增值税=组成计税价格*增值税税率，组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税。

答案：正确

解析：进口环节增值税和消费税的组成计税价格包括关税完税价格、关税和消费税。

8. 【判断题】保税货物在保税监管期间不缴纳关税，转为境内销售时需补缴关税。

答案：正确

解析：保税货物进境时暂缓缴纳关税，在保税监管期间不缴纳关税；当转为境内销售或使用，需补缴关税；当复运出境时，免征关税。

9. 【单选题】某企业进口机器设备，关税完税价格100万元，关税税率10%，增值税税率13%，该设备不属于消费税征税范围。则进口环节增值税为（ ）万元

- A. 13
- B. 14.3
- C. 15
- D. 16.9

答案：B

解析：关税=100*10%=10万元；组成计税价格=100+10=110万元；进口环节增值税=110*13%=14.3万元。

10. 【判断题】反倾销税和反补贴税都是贸易救济措施，在正常关税之外额外征收。

答案：正确

解析：反倾销税是对倾销进口产品征收的附加关税，反补贴税是对接受补贴的进口产品征收的附加关税，两者都是贸易救济措施。

第10章 其他主要税种 — 10.2 房产税

1. 【单选题】房产税的征税范围是（）

- A. 所有房屋
- B. 城市、县城、建制镇和工矿区的房屋
- C. 农村房屋
- D. 城市房屋

答案：B

解析：房产税的征税范围是城市、县城、建制镇和工矿区的房屋。

2. 【单选题】按房产余值计征的房产税，年税率为（）

- A. 1.2%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 5%

答案：A

解析：按房产余值计征的，年税率为1.2%；按租金收入计征的，税率为12%（个人出租住房减按4%）。

3. 【单选题】个人出租住房适用的房产税税率是（）

- A. 1.2%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 5%

答案：B

解析：个人出租住房，不区分用途，按4%的税率征收房产税。

4. 【多选题】房产税的纳税人包括（）

- A. 产权所有人
- B. 经营管理单位
- C. 承典人
- D. 房产代管人
- E. 使用人

答案：ABCDE

解析：房产税的纳税人包括产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或使用人。

5. 【多选题】下列关于房产税的说法中，正确的有（）

- A. 房产原值应包括与房屋不可分割的附属设备
- B. 纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值
- C. 房产出租的，以房产租金收入为计税依据
- D. 个人所有非营业用的房产免征房产税
- E. 融资租赁的房产由承租人缴纳房产税

答案：ABCDE

解析：以上说法均正确。

6. 【判断题】房产税按房产余值计征的，年税率为1.2%；按租金收入计征的，税率为12%。

答案：正确

解析：按房产余值计征的，年税率为1.2%；按租金收入计征的，税率为12%（个人出租住房减按4%）。

7. 【判断题】房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。

答案：正确

解析：房产原值应包括暖气、卫生、通风、照明、煤气等设备，各种管线，电梯、升降机、过道、晒台等。

8. 【判断题】融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。

答案：正确

解析：融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。

9. 【单选题】某公司拥有办公楼，房产原值5000万元，扣除比例30%，出租一层年租金100万元。自用部分原值4000万元，出租部分原值1000万元。则当年应纳房产税为（ ）万元

- A. 33.6
- B. 45.6
- C. 60
- D. 72

答案：B

解析：自用部分=4000*(1-30%)*1.2%=33.6万元；出租部分=100*12%=12万元；合计=33.6+12=45.6万元。

10. 【判断题】以房产投资联营，投资者参与投资利润分红、共担风险的，按房产余值作为计税依据计征房产税。

答案：正确

解析：以房产投资联营，投资者参与投资利润分红、共担风险的，按房产余值作为计税依据计征房产税；收取固定收入、不承担经营风险的，按租金收入计征房产税。

第10章 其他主要税种 — 10.3 契税

1. 【单选题】契税的纳税人是（）

- A. 出售房屋的单位和个人
- B. 承受土地、房屋权属的单位和个人
- C. 房产中介
- D. 开发商

答案：B

解析：契税的纳税人是承受土地、房屋权属的单位和个人（买方），而非出售方。

2. 【单选题】契税实行的税率是（）

- A. 固定税率3%
- B. 固定税率5%
- C. 3%-5%的幅度税率
- D. 1%-3%的幅度税率

答案：C

解析：契税实行3%-5%的幅度税率，具体适用税率由省级政府在规定幅度内确定。

3. 【单选题】个人购买家庭唯一住房，面积90平方米以上的，契税减按（）征收

- A. 1%
- B. 1.5%
- C. 2%
- D. 3%

答案：B

解析：个人购买家庭唯一住房，面积90平方米及以下的减按1%，90平方米以上的减按1.5%。

4. 【多选题】契税的征税范围包括（）

- A. 土地使用权出让
- B. 土地使用权转让
- C. 房屋买卖
- D. 房屋赠与
- E. 房屋交换

答案：ABCDE

解析：契税的征税范围包括土地使用权出让、转让，房屋买卖、赠与、交换。

5. 【多选题】下列关于契税的说法中，正确的有（）

- A. 契税由承受方缴纳
- B. 房屋交换的，由支付差价的一方就差价缴纳契税
- C. 夫妻间变更土地、房屋权属免征契税
- D. 法定继承人通过继承承受土地、房屋权属免征契税
- E. 农村集体土地承包经营权的转移属于契税征税范围

答案：ABCD

解析：E错误，农村集体土地承包经营权的转移不属于契税征税范围。

6. 【判断题】 契税的纳税人是出售房屋的单位和个人。

答案：错误

解析：契税的纳税人是承受土地、房屋权属的单位和个人（买方），而非出售方。

7. 【判断题】 房屋交换的，等值交换的免征契税；不等值交换的，由支付差额的一方就差额缴纳契税。

答案：正确

解析：房屋交换的，等值交换的免征契税；不等值交换的，由支付差额的一方就差额缴纳契税。

8. 【判断题】 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，免征契税。

答案：正确

解析：婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，免征契税。

9. 【单选题】 张某购买家庭唯一住房，面积120平方米，成交价格200万元。则应纳税额为（ ）万元

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

答案：B

解析：张某购买家庭唯一住房，面积超过90平方米，适用1.5%的优惠税率。应纳税额=200*1.5%=3万元。

10. 【判断题】 离婚房产过户属于夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更，免征契税。

答案：正确

解析：夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

第10章 其他主要税种 — 10.4 土地增值税

1. 【单选题】土地增值税采用的税率形式是（）

- A. 比例税率
- B. 超额累进税率
- C. 超率累进税率
- D. 定额税率

答案：C

解析：土地增值税采用四级超率累进税率，以增值额与扣除项目金额的比率为依据确定适用税率。

2. 【单选题】土地增值税中，增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为（）

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

答案：B

解析：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率30%；超过50%未超过100%的部分，税率40%；超过100%未超过200%的部分，税率50%；超过200%的部分，税率60%。

3. 【单选题】纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额（）的，免征土地增值税

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 50%

答案：B

解析：纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。

4. 【多选题】土地增值税的扣除项目包括（）

- A. 取得土地使用权所支付的金额
- B. 房地产开发成本
- C. 房地产开发费用
- D. 与转让房地产有关的税金
- E. 旧房及建筑物的评估价格

答案：ABCDE

解析：以上均属于土地增值税的扣除项目。房地产开发企业还可加计扣除20%。

5. 【多选题】下列关于土地增值税的说法中，正确的有（）

- A. 仅对转让国有土地使用权征税
- B. 个人销售住房暂免征收土地增值税
- C. 采用四级超率累进税率
- D. 集体土地使用权可以直接转让
- E. 因国家建设需要依法征收、收回的房地产免征

答案：ABCE

解析：D错误，集体土地使用权不得直接转让，需先征为国有。

6. **【判断题】**土地增值税仅对转让国有土地使用权征税，集体土地使用权不得转让。

答案：正确

解析：土地增值税仅对转让国有土地使用权征税，集体土地使用权不得转让（需先征为国有）。

7. **【判断题】**个人销售住房暂免征收土地增值税。

答案：正确

解析：个人销售住房暂免征收土地增值税。

8. **【判断题】**房地产开发企业开发费用按取得土地使用权金额和开发成本之和的10%以内计算扣除。

答案：正确

解析：房地产开发企业开发费用按取得土地使用权金额和开发成本之和的10%以内计算扣除（不能按实际发生额扣除，除非能提供金融机构证明）。

9. **【单选题】**某房地产开发企业转让写字楼，转让收入1000万元，扣除项目金额705万元。则增值率为（ ）

- A. 30%
- B. 35%
- C. 41.8%
- D. 50%

答案：C

解析：增值额=1000-705=295万元；增值率=295/705=41.8%。

10. **【判断题】**土地增值税是我国唯一采用超率累进税率的税种。

答案：正确

解析：土地增值税采用四级超率累进税率，以增值额与扣除项目金额的比率为依据确定适用税率，是我国唯一采用超率累进税率的税种。

第10章 其他主要税种 — 10.5 印花税

1. 【单选题】2022年7月1日起施行的《印花税法》对（ ）进行了调整

- A. 仅调整税率
- B. 部分税目和税率
- C. 仅调整税目
- D. 没有调整

答案：B

解析：2022年7月1日起施行的《印花税法》对部分税目和税率进行了调整，如将原购销合同更名为买卖合同等。

2. 【单选题】借款合同适用的印花税税率是（ ）

- A. 0.005‰
- B. 0.03‰
- C. 0.05‰
- D. 1‰

答案：A

解析：借款合同适用0.005‰的印花税税率。

3. 【单选题】买卖合同（原购销合同）适用的印花税税率是（ ）

- A. 0.005‰
- B. 0.03‰
- C. 0.05‰
- D. 0.025‰

答案：B

解析：买卖合同（原购销合同）适用0.03‰的印花税税率。

4. 【多选题】下列凭证中，属于印花税应税凭证的有（ ）

- A. 借款合同
- B. 买卖合同
- C. 产权转移书据
- D. 营业账簿
- E. 一般的劳务合同

答案：ABCD

解析：E一般的劳务合同不属于印花税应税凭证。

5. 【多选题】下列关于印花税的说法中，正确的有（ ）

- A. 应税合同的计税依据为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款
- B. 电子合同需要缴纳印花税
- C. 同一应税凭证由两方以上当事人书立的，按照各自涉及的金额分别计算应纳税额
- D. 证券交易印花税对出让方单边征收
- E. 印花税对所有经济合同都征收

答案：ABCD

解析：E错误，印花税只对《印花税法》规定的应税凭证征收，并非对所有经济合同都征收。

6. 【判断题】印花税对所有经济合同都征收。

答案：错误

解析：印花税只对《印花税法》规定的应税凭证征收，如借款合同、买卖合同、产权转移书据等，并非对所有经济合同都征收。

7. 【判断题】应税合同的计税依据为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款。

答案：正确

解析：应税合同的计税依据为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款。如果合同中未单独列明增值税税款，则按合同总金额计税。

8. 【判断题】以电子形式签订的各种应税凭证，与纸质凭证具有同等法律效力，应按规定缴纳印花税。

答案：正确

解析：以电子形式签订的各种应税凭证，与纸质凭证具有同等法律效力，应按规定缴纳印花税。

9. 【单选题】某企业签订借款合同1000万元、买卖合同500万元、产权转移书据200万元。则合计应纳印花税为（ ）元

- A. 150
- B. 200
- C. 300
- D. 390

答案：C

解析：借款合同=1000万元*0.005‰=50元；买卖合同=500万元*0.03‰=150元；产权转移书据=200万元*0.05‰=100元；合计=50+150+100=300元。

10. 【判断题】对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，印花税（不含证券交易印花税）减半征收。

答案：正确

解析：对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，印花税（不含证券交易印花税）减半征收（阶段性优惠政策，以最新政策为准）。

第12章 税务行政复议与诉讼 — 12.1 税务行政复议

1. 【单选题】对税务机关作出的征税行为不服的，应当（ ）

- A. 直接向人民法院起诉
- B. 先申请行政复议，对复议决定不服再起诉
- C. 只能申请行政复议
- D. 向税务机关申诉

答案：B

解析：对税务机关作出的征税行为不服的，属于复议前置，应当先申请行政复议，对复议决定不服的，再向人民法院起诉。

2. 【单选题】申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起（ ）日内提出行政复议申请

- A. 15
- B. 30
- C. 60
- D. 90

答案：C

解析：申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。

3. 【单选题】对各级税务局的具体行政行为不服的，应向（ ）申请行政复议

- A. 同级人民政府
- B. 上一级税务局
- C. 人民法院
- D. 国家税务总局

答案：B

解析：对各级税务局的具体行政行为不服的，向上一级税务局申请行政复议。

4. 【多选题】下列行为中，属于复议前置的征税行为的有（ ）

- A. 确认纳税主体
- B. 确定适用税率
- C. 核定应纳税额
- D. 加收滞纳金
- E. 罚款决定

答案：ABCD

解析：E罚款决定属于行政处罚行为，不属于复议前置的征税行为，可以选择复议或诉讼。

5. 【多选题】下列关于税务行政复议的说法中，正确的有（ ）

- A. 对征税行为不服必须先复议
- B. 对罚款决定不服可以选择复议或诉讼
- C. 复议申请期限为60日
- D. 复议机关应在60日内作出决定
- E. 税务行政复议收取费用

答案：ABCD

解析：E错误，税务行政复议不收取费用。

6. 【判断题】对税务机关作出的罚款决定不服的，属于复议前置，必须先申请行政复议。

答案：错误

解析：罚款决定属于行政处罚行为，不属于复议前置的征税行为，纳税人可以选择申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

7. 【判断题】复议期间，具体行政行为不停止执行。

答案：正确

解析：复议期间，具体行政行为不停止执行，但申请人认为需要停止执行且复议机关同意的，或复议机关认为需要停止执行的，可以停止执行。

8. 【判断题】税务行政复议的举证责任由被申请人（税务机关）承担。

答案：正确

解析：税务行政复议中，被申请人（税务机关）对作出的具体行政行为负有举证责任。

9. 【单选题】某企业对税务机关作出的补缴增值税50万元并加收滞纳金的决定不服，直接向人民法院提起行政诉讼。法院应（）

- A. 受理
- B. 裁定不予受理
- C. 移送复议机关
- D. 判决驳回起诉

答案：B

解析：补缴税款和加收滞纳金属于征税行为，适用复议前置程序。该企业应先申请行政复议，对复议决定不服的才能起诉。直接起诉违反了法定程序，法院应裁定不予受理。

10. 【判断题】对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的具体行政行为不服的，向所属税务局申请行政复议。

答案：正确

解析：对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的具体行政行为不服的，向所属税务局申请行政复议。

第12章 税务行政复议与诉讼 — 12.2 税务行政诉讼

1. 【单选题】税务行政诉讼实行（ ）举证责任制

- A. 原告
- B. 被告
- C. 双方共同
- D. 法院

答案：B

解析：税务行政诉讼实行被告举证责任制，被告（税务机关）对作出的具体行政行为负有举证责任。

2. 【单选题】直接向法院提起诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（ ）个月内提出

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 24

答案：B

解析：直接向法院提起诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。

3. 【单选题】经过复议后提起诉讼的，应在收到复议决定书之日起（ ）日内提出

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 60

答案：B

解析：经过复议后提起诉讼的，应在收到复议决定书之日起15日内提出。

4. 【多选题】税务行政诉讼中，被告（税务机关）应当提供（ ）

- A. 作出具体行政行为的证据
- B. 所依据的规范性文件
- C. 原告的违法证据
- D. 第三方的证言
- E. 法院的判决书

答案：AB

解析：被告（税务机关）对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。

5. 【多选题】下列关于税务行政诉讼的说法中，正确的有（ ）

- A. 实行被告举证责任制
- B. 被告不得自行向原告和证人收集证据
- C. 一般不适用调解
- D. 行政赔偿案件可以调解
- E. 以法律和行政法规、地方性法规为依据

答案：ABCDE

解析：以上说法均正确。

6. **【判断题】** 税务行政诉讼实行被告举证责任制，被告（税务机关）对作出的具体行政行为负有举证责任。

答案：正确

解析：税务行政诉讼实行被告举证责任制，这是行政诉讼区别于民事诉讼的重要特征。

7. **【判断题】** 在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。

答案：正确

解析：在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据，这是行政诉讼的重要规则。

8. **【判断题】** 税务行政诉讼不适用调解，但行政赔偿、补偿以及行政机关行使自由裁量权的案件可以调解。

答案：正确

解析：税务行政诉讼一般不适用调解，但行政赔偿、补偿以及税务机关行使自由裁量权的案件（如罚款数额的确定）可以调解。

9. **【单选题】** 某企业对税务机关作出的100万元罚款决定不服，申请行政复议后，复议机关维持原决定。该企业向人民法院提起行政诉讼。在诉讼中，税务机关无法提供作出罚款决定时收集的完整证据。法院可能（ ）

- A. 判决维持罚款决定
- B. 判决撤销或部分撤销罚款决定
- C. 判决企业胜诉
- D. 驳回企业起诉

答案：B

解析：根据被告举证责任制，税务机关应当对罚款决定的合法性承担举证责任。如果无法提供充分证据，法院将判决撤销或部分撤销该罚款决定。

10. **【判断题】** 当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。

答案：正确

解析：当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。

第13章 税收征管数字化 — 13.1 金税工程与发票电子化改革

1. 【单选题】金税四期以（ ）为突破口

- A. 增值税改革
- B. 发票电子化改革
- C. 企业所得税改革
- D. 个人所得税改革

答案：B

解析：金税四期以发票电子化改革为突破口，实现以数治税，构建智慧税务。

2. 【单选题】金税四期实现了从（ ）向以数治税的转变

- A. 以人管税
- B. 以票管税
- C. 以账管税
- D. 以表管税

答案：B

解析：金税四期实现了从以票管税向以数治税的转变。

3. 【单选题】全面数字化电子发票简称（ ）

- A. 电子发票
- B. 数电票
- C. 全电发票
- D. 纸质发票

答案：B

解析：全面数字化电子发票简称数电票，已在全国范围内推广。

4. 【多选题】金税四期的核心特征包括（ ）

- A. 全电发票（数电票）全面推广
- B. 以数治税
- C. 与银行等部门信息共享
- D. 建立纳税人信用评价体系
- E. 取消所有税收优惠

答案：ABCD

解析：E错误，金税四期并未取消所有税收优惠，而是通过数字化手段加强征管。

5. 【多选题】下列关于金税四期的说法中，正确的有（ ）

- A. 金税四期以发票电子化改革为突破口
- B. 实现了以票管税向以数治税的转变
- C. 税务机关无法获取企业的银行账户信息
- D. 建立了纳税人信用评价体系
- E. 数电票与纸质发票具有同等法律效力

答案：ABDE

解析：C错误，金税四期通过与银行等部门的信息共享，税务机关能够获取企业的银行账户流水信息。

6. 【判断题】金税四期下，企业的进销项数据、银行账户流水、社保缴纳等信息被税务机关全面掌握。

答案：正确

解析：金税四期通过与银行、市场监管、海关、社保等部门的数据共享，全面掌握企业的涉税信息。

7. 【判断题】数电票无需税控设备、无需领用、自动赋码，与纸质发票具有同等法律效力。

答案：正确

解析：数电票无需税控设备、无需领用、自动赋码，与纸质发票具有同等法律效力。

8. 【判断题】金税四期下，传统的两套账、虚开发票等违法行为将无处遁形。

答案：正确

解析：金税四期通过大数据分析和风险预警，能够有效识别虚开发票、隐瞒收入等违法行为。

9. 【单选题】某贸易公司在金税四期上线后，税务机关通过大数据分析发现该公司进销项严重不匹配，银行账户流水与申报收入差异巨大。税务机关将其列为（ ）纳税人进行稽查

- A. 低风险
- B. 中风险
- C. 高风险
- D. 无风险

答案：C

解析：进销项不匹配、资金流与申报收入不符是金税四期自动识别的风险特征，该企业将被列为高风险纳税人进行稽查。

10. 【判断题】金税四期建立了纳税人信用评价体系，纳税信用等级影响发票领用、税收优惠享受、出口退税等多个方面。

答案：正确

解析：金税四期建立了完善的纳税人信用评价体系，A级纳税人享受多项激励措施，D级纳税人受到严格惩戒。

第13章 税收征管数字化 — 13.2 纳税信用管理

1. 【单选题】纳税信用A级纳税人年度评价指标得分应在（ ）分以上

- A. 70
- B. 80
- C. 90
- D. 95

答案：C

解析：A级纳税人年度评价指标得分应在90分以上。

2. 【单选题】纳税信用评价周期为（ ）

- A. 一个季度
- B. 半年
- C. 一个纳税年度
- D. 两年

答案：C

解析：纳税信用评价周期为一个纳税年度，每年评价一次。

3. 【单选题】D级评价保留（ ）年，第三年纳税信用不得评价为A级

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

答案：B

解析：D级评价保留2年，第三年纳税信用不得评价为A级。

4. 【多选题】纳税信用等级包括（ ）

- A. A级
- B. B级
- C. M级
- D. C级
- E. D级

答案：ABCDE

解析：纳税信用等级分为A级（90分以上）、B级（70-90分）、M级、C级（40-70分）、D级（不满40分或直接判级）。

5. 【多选题】下列关于纳税信用管理的说法中，正确的有（ ）

- A. A级纳税人可单次领取3个月发票用量
- B. D级纳税人普通发票实行交旧供新、严格限量供应
- C. 新设立企业适用M级纳税信用
- D. D级纳税人的直接责任人员注册登记的其他纳税人直接判为D级
- E. 纳税信用评价结果每年4月确定

答案：ABCDE

解析：以上说法均正确。

6. 【判断题】纳税信用A级纳税人年度评价指标得分应在90分以上。

答案：正确

解析：A级纳税人年度评价指标得分应在90分以上；B级为70分以上不满90分。

7. 【判断题】D级纳税人普通发票的领用实行交旧供新、严格限量供应。

答案：正确

解析：D级纳税人增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理，普通发票的领用实行交旧供新、严格限量供应。

8. 【判断题】纳税人发生失信行为后，主动纠正、消除不良影响，可以申请纳税信用修复。

答案：正确

解析：纳税人发生失信行为后，主动纠正、消除不良影响，可以向税务机关申请纳税信用修复。

9. 【单选题】某企业因2024年度多次逾期申报，被评价为C级纳税人。该企业参加政府采购投标，招标文件要求投标人纳税信用等级为B级及以上。该企业（）

- A. 可以投标
- B. 失去投标资格
- C. 可以申请信用修复后投标
- D. 不影响投标

答案：B

解析：C级纳税人不符合B级及以上的要求，失去投标资格。企业应重视纳税信用管理，维护良好信用等级。

10. 【判断题】由D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营的企业，在评价年度直接判为D级。

答案：正确

解析：根据纳税信用管理规定，由D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营的企业，在评价年度直接判为D级。

第14章 国际税收 — 14.1 税收管辖权与国际重复征税

1. 【单选题】对本国居民的全部所得征税，无论所得来源于境内还是境外，这体现了（）

- A. 地域管辖权
- B. 居民管辖权
- C. 公民管辖权
- D. 有限管辖权

答案：B

解析：居民管辖权（属人原则）对本国居民的全部所得征税，承担无限纳税义务。

2. 【单选题】对来源于本国境内的所得征税，这体现了（）

- A. 地域管辖权
- B. 居民管辖权
- C. 公民管辖权
- D. 无限管辖权

答案：A

解析：地域管辖权（属地原则）对来源于本国境内的所得征税，承担有限纳税义务。

3. 【单选题】我国消除国际重复征税采用的方法是（）

- A. 免税法
- B. 抵免法
- C. 扣除法
- D. 低税法

答案：B

解析：我国采用抵免法消除国际重复征税。企业取得的境外所得已在境外缴纳的所得税税额，可以从其当期应纳税额中抵免。

4. 【多选题】税收管辖权分为（）

- A. 居民管辖权
- B. 地域管辖权
- C. 公民管辖权
- D. 无限管辖权
- E. 有限管辖权

答案：ABC

解析：税收管辖权分为居民管辖权、地域管辖权和公民管辖权。D和E不是税收管辖权的分类。

5. 【多选题】消除国际重复征税的方法包括（）

- A. 免税法
- B. 抵免法
- C. 扣除法
- D. 低税法
- E. 转移定价法

答案：ABCD

解析：消除国际重复征税的方法包括免税法、抵免法、扣除法、低税法。E转移定价法是反避税方法，不是消除重复征税的方法。

6. **【判断题】**居民管辖权对本国居民的全部所得征税，承担无限纳税义务。

答案：正确

解析：居民管辖权（属人原则）对本国居民的全部所得征税，无论所得来源于境内还是境外，承担无限纳税义务。

7. **【判断题】**我国采用抵免法消除国际重复征税，抵免限额为该项所得依照中国税法规定计算的应纳税额。

答案：正确

解析：我国采用抵免法，抵免限额为该项所得依照中国税法规定计算的应纳税额；超过抵免限额的部分，可以在以后5个年度内抵补。

8. **【判断题】**税收协定优先于国内税法适用，当税收协定与国内税法不一致时，按税收协定执行。

答案：正确

解析：税收协定优先于国内税法适用，但国内税法更优惠的除外。

9. **【单选题】**某中国居民企业2025年度境内应纳税所得额1000万元，从A国分支机构取得所得200万元，已在A国缴纳所得税40万元。A国所得按中国税法计算的应纳税额为50万元。则该企业在中国可抵免的税额为（ ）万元

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 90

答案：A

解析：境外已纳税额40万元小于抵免限额50万元，因此可全额抵免40万元。

10. **【判断题】**企业在境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利。

答案：正确

解析：企业在境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利，但可以用同一国家（地区）其他项目所得或以后年度所得按规定弥补。

第14章 国际税收 — 14.2 转让定价与反避税

1. 【单选题】转让定价是指关联企业之间在（ ）时制定的价格

- A. 销售货物
- B. 提供劳务
- C. 转让无形资产
- D. 以上都是

答案：D

解析：转让定价是指关联企业之间在销售货物、提供劳务、转让无形资产等时制定的价格。

2. 【单选题】转让定价调整方法中，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格作为公平成交价格的方法是（ ）

- A. 可比非受控价格法
- B. 再销售价格法
- C. 成本加成法
- D. 交易净利润法

答案：A

解析：可比非受控价格法是以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格作为关联交易的公平成交价格。

3. 【单选题】《企业所得税法》第四十七条规定的一般反避税条款（GAAR）适用于（ ）

- A. 所有企业
- B. 实施不具有合理商业目的的安排而减少应纳税收入或所得额的企业
- C. 仅适用于关联交易
- D. 仅适用于跨境交易

答案：B

解析：一般反避税条款适用于企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的情形。

4. 【多选题】转让定价调整方法包括（ ）

- A. 可比非受控价格法
- B. 再销售价格法
- C. 成本加成法
- D. 交易净利润法
- E. 利润分割法

答案：ABCDE

解析：转让定价调整方法包括可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法。

5. 【多选题】下列关于转让定价的说法中，正确的有（ ）

- A. 转让定价是关联企业之间的内部定价
- B. 不符合独立交易原则的转让定价，税务机关有权调整
- C. 企业应准备转让定价文档
- D. 预约定价安排可以降低转让定价调查风险

E. 转让定价只适用于跨国企业

答案：ABCD

解析：E错误，转让定价适用于所有关联企业之间的交易，不限于跨国企业。

6. 【判断题】转让定价虽然是关联企业的内部定价，但如果该定价不符合独立交易原则，减少了应纳税收入或所得额，税务机关有权按照合理方法进行调整。

答案：正确

解析：《企业所得税法》第四十一条明确规定了转让定价调整制度。

7. 【判断题】不具有合理商业目的，是指以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的。

答案：正确

解析：不具有合理商业目的，是指以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的。

8. 【判断题】预约定价安排是企业与税务机关就未来年度关联交易的定价原则和计算方法达成的一致安排。

答案：正确

解析：预约定价安排是企业与税务机关就未来年度关联交易的定价原则和计算方法达成的一致安排，可以降低转让定价调查风险。

9. 【单选题】某跨国集团在中国设立生产企业A，在避税港设立贸易公司B。A公司以成本价将产品卖给B公司，B公司以市场价销售给第三方客户。该安排（）

- A. 符合独立交易原则
- B. 不符合独立交易原则，税务机关有权调整
- C. 完全合法，无需调整
- D. 只需补缴增值税

答案：B

解析：该安排不符合独立交易原则，A公司承担了生产功能和相关风险却未获得合理利润回报。税务机关可以采用可比非受控价格法或交易净利润法进行调整。

10. 【判断题】年度关联交易金额符合一定条件的企业，应当准备本地文档；符合更严格条件的企业，还应当准备主体文档和国别报告。

答案：正确

解析：转让定价文档包括主体文档、本地文档和国别报告，不同规模的企业需要准备不同类型的文档。

第15章 税收筹划基础 — 15.1 税收筹划的概念与原则

1. 【单选题】下列关于税收筹划的说法中，正确的是（ ）

- A. 税收筹划就是偷税漏税的合法化包装
- B. 税收筹划必须在纳税义务发生之前进行
- C. 税收筹划可以不考虑成本效益原则
- D. 避税和税收筹划在法律性质上完全相同

答案：B

解析：税收筹划具有事前性，必须在纳税义务发生之前进行安排。A错误，税收筹划是合法合规的；C错误，税收筹划应遵循成本效益原则；D错误，避税处于灰色地带，税收筹划是完全合法的。

2. 【单选题】税收筹划与偷税的本质区别在于（ ）

- A. 是否降低了税负
- B. 是否遵守税法
- C. 是否在事前进行
- D. 是否有专业人士参与

答案：B

解析：税收筹划与偷税的本质区别在于是否遵守税法。税收筹划是在法律允许的范围内进行的，偷税是违法行为。

3. 【单选题】税收筹划的基本原则不包括（ ）

- A. 合法性原则
- B. 事前性原则
- C. 整体性原则
- D. 最大化税负原则

答案：D

解析：税收筹划的基本原则包括合法性原则、事前性原则、整体性原则、成本效益原则、风险可控原则。D最大化税负原则不是税收筹划的原则。

4. 【多选题】税收筹划与以下哪些行为有本质区别（ ）

- A. 偷税
- B. 避税
- C. 逃税
- D. 骗税
- E. 抗税

答案：ABCDE

解析：税收筹划与偷税、避税、逃税、骗税、抗税都有本质区别。税收筹划是合法合规的，其他行为要么违法，要么处于灰色地带。

5. 【多选题】税收筹划的基本原则包括（ ）

- A. 合法性原则
- B. 事前性原则
- C. 整体性原则

- D. 成本效益原则
- E. 风险可控原则

答案：ABCDE

解析：税收筹划的基本原则包括合法性原则、事前性原则、整体性原则、成本效益原则、风险可控原则。

6. **【判断题】** 税收筹划是利用税法漏洞，只要不违法即可。

答案：错误

解析：税收筹划应在合法合规的前提下进行，利用税法漏洞进行筹划存在被认定为避税的风险。根据一般反避税条款，企业实施不具有合理商业目的的安排而减少应纳税收入或所得额的，税务机关有权进行调整。

7. **【判断题】** 税收筹划必须在纳税义务发生之前进行，纳税义务发生后只能进行合规申报。

答案：正确

解析：税收筹划具有事前性，必须在纳税义务发生之前进行。纳税义务发生后，只能进行合规申报，不能倒签合同或篡改交易时间。

8. **【判断题】** 税收筹划应综合考虑各税种的整体税负，避免降低一种税的税负却增加了另一种税的税负。

答案：正确

解析：整体性原则要求综合考虑各税种、各环节，追求整体税负最优，而不是单一税种的最优。

9. **【单选题】** 某高新技术企业每年研发费用500万元，通过规范研发费用归集享受100%加计扣除。这属于（ ）

- A. 偷税
- B. 避税
- C. 合法的税收筹划
- D. 虚开发票

答案：C

解析：这是合法的税收筹划，充分利用了国家鼓励科技创新的税收优惠政策。企业需要确保研发费用的真实性、归集的规范性。

10. **【判断题】** 税收筹划方案应定期评估，税法变化可能导致原方案不再最优甚至违规。

答案：正确

解析：税收筹划方案应定期评估，关注税法变化，及时调整筹划方案，确保始终合法合规。

第15章 税收筹划基础 — 15.2 常见税收筹划方法

1. 【单选题】下列方法中，不属于常见税收筹划方法的是（ ）

- A. 利用税收优惠政策
- B. 虚开发票
- C. 选择纳税人身份
- D. 合理选择组织形式

答案：B

解析：虚开发票属于违法行为，不是税收筹划方法。A、C、D都是合法的税收筹划方法。

2. 【单选题】年销售额接近500万元的企业，可以通过测算（ ）的税负差异来进行税收筹划

- A. 一般纳税人和小规模纳税人
- B. 居民企业和非居民企业
- C. 公司和合伙企业
- D. 内资企业和外资企业

答案：A

解析：年销售额接近500万元的企业，可以测算一般纳税人和小规模纳税人的税负差异，选择更有利的纳税人身份。

3. 【单选题】企业购置技术更新快的设备，可以选择（ ）提前扣除成本

- A. 直线法
- B. 加速折旧
- C. 不提折旧
- D. 一次性扣除

答案：B

解析：技术更新快的设备选择加速折旧方法（如双倍余额递减法、年数总和法），可以使前期多提折旧、后期少提折旧，推迟纳税时间。

4. 【多选题】常见税收筹划方法包括（ ）

- A. 利用税收优惠政策
- B. 选择纳税人身份
- C. 合理选择组织形式
- D. 收入确认时间筹划
- E. 费用扣除最大化

答案：ABCDE

解析：以上都是常见的合法税收筹划方法。

5. 【多选题】下列关于组织形式选择的说法中，正确的有（ ）

- A. 子公司是独立纳税人
- B. 分公司不是独立纳税人
- C. 新设机构初期可能亏损的，设立分公司更有利
- D. 新设机构预计盈利的，设立子公司更合适
- E. 子公司和分公司的税负完全相同

答案：ABCD

解析：E错误，子公司和分公司的税负可能不同，因为子公司独立纳税，分公司汇总纳税。

6. 【判断题】设立子公司和分公司，从税收角度选择应根据盈亏状况和税收优惠情况综合考虑。

答案：正确

解析：子公司是独立纳税人，盈亏不能并入母公司；分公司不是独立纳税人，其盈亏可以并入总公司汇总纳税。

7. 【判断题】加速折旧虽然不改变总折旧额，但可以使前期多扣除、后期少扣除，推迟纳税时间，获得资金时间价值。

答案：正确

解析：加速折旧可以使前期多提折旧、后期少提折旧，从而推迟纳税时间，相当于获得一笔无息贷款。

8. 【判断题】公益性捐赠扣除限额为年度利润总额的12%，超过部分准予结转以后三年内扣除。

答案：正确

解析：公益性捐赠扣除限额为年度利润总额的12%，超过部分准予结转以后三年内扣除。企业可以合理安排捐赠时间，使捐赠金额尽量在限额内扣除。

9. 【单选题】某制造企业计划购置一台价值600万元的设备，预计使用年限10年。选择加速折旧而非直线法，主要目的是（ ）

- A. 减少总折旧额
- B. 推迟纳税时间，获得资金时间价值
- C. 增加前期利润
- D. 降低设备成本

答案：B

解析：加速折旧不改变总折旧额，但可以使前期多扣除、后期少扣除，推迟纳税时间，获得资金时间价值。

10. 【判断题】关联交易定价筹划必须遵循独立交易原则，否则面临转让定价调整风险。

答案：正确

解析：关联交易定价筹划必须在独立交易原则下进行，否则税务机关有权按合理方法进行调整。

第16章 税务稽查应对 — 16.1 税务稽查的类型与程序

1. 【单选题】对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务和扣缴义务情况的常规检查属于（）

- A. 日常稽查
- B. 专项稽查
- C. 专案稽查
- D. 重点稽查

答案：A

解析：日常稽查是对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务和扣缴义务情况的常规检查。

2. 【单选题】对举报、转办、交办案件进行的检查属于（）

- A. 日常稽查
- B. 专项稽查
- C. 专案稽查
- D. 随机稽查

答案：C

解析：专案稽查是对举报、转办、交办案件进行的检查。

3. 【单选题】税务稽查程序中，对检查发现的税收违法事实进行审核认定的环节是（）

- A. 选案
- B. 检查
- C. 审理
- D. 执行

答案：C

解析：审理环节是对检查发现的税收违法事实进行审核认定。

4. 【多选题】税务稽查类型包括（）

- A. 日常稽查
- B. 专项稽查
- C. 专案稽查
- D. 随机稽查
- E. 重点稽查

答案：ABC

解析：税务稽查类型包括日常稽查、专项稽查、专案稽查。

5. 【多选题】税务稽查程序包括（）

- A. 选案
- B. 检查
- C. 审理
- D. 执行
- E. 复议

答案：ABCD

解析：税务稽查程序包括选案、检查、审理、执行四个环节。E复议不属于稽查程序，而是救济程序。

6. 【判断题】税务稽查具有突击性，税务机关没有义务提前告知检查的具体时间和内容，但检查时应当出示税务检查证和税务检查通知书。

答案：正确

解析：税务稽查具有突击性，但检查时应当出示税务检查证和税务检查通知书。

7. 【判断题】纳税人有权要求稽查人员出示税务检查证和税务检查通知书，有权拒绝未出示证件和通知书的人员进行检查。

答案：正确

解析：纳税人有权要求稽查人员出示证件和通知书，有权拒绝未出示证件和通知书的人员进行检查。

8. 【判断题】税务稽查应当自立案之日起90日内作出行政处理、处罚决定或者无税收违法行为结论。

答案：正确

解析：税务稽查应当自立案之日起90日内作出结论，案情复杂需要延长的，经税务局局长批准可以适当延长，但延长期限最多不超过90日。

9. 【单选题】某企业收到税务稽查局送达的《税务检查通知书》，稽查人员要求检查企业近三年的全部账簿。企业财务负责人以部分资料涉及商业秘密为由拒绝提供与关联公司之间的交易合同。该做法（）

- A. 正确，企业有权保护商业秘密
- B. 错误，关联交易是稽查重点，企业有义务提供
- C. 正确，稽查人员无权查看关联交易资料
- D. 错误，但可以要求稽查人员支付保密费

答案：B

解析：关联交易是税务稽查的重点关注领域，纳税人有义务如实提供与纳税有关的资料。但企业可以要求稽查人员对涉及商业秘密的资料保密。

10. 【判断题】纳税人有权拒绝提供与纳税无关的资料。

答案：正确

解析：纳税人有权拒绝提供与纳税无关的资料，但应当如实提供与纳税有关的账簿、凭证和资料。

第16章 税务稽查应对 — 16.2 税务稽查中的纳税人权利与应对策略

1. 【单选题】税务稽查中，纳税人对稽查认定的违法事实有权进行（）

- A. 拒绝检查
- B. 陈述和申辩
- C. 隐瞒事实
- D. 销毁证据

答案：B

解析：纳税人享有陈述申辩权，对稽查认定的违法事实有权进行陈述和申辩。

2. 【单选题】对拟作出的较大数额罚款（公民2000元以上、法人或其他组织10000元以上），纳税人有权要求（）

- A. 复议
- B. 听证
- C. 诉讼
- D. 申诉

答案：B

解析：对拟作出的较大数额罚款，纳税人有权要求听证。听证申请应在收到《税务行政处罚事项告知书》之日起3日内提出。

3. 【单选题】纳税人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先（），然后可以依法申请行政复议

- A. 申请听证
- B. 缴纳税款及滞纳金或提供担保
- C. 直接起诉
- D. 向上级税务机关申诉

答案：B

解析：纳税人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议。

4. 【多选题】税务稽查中纳税人享有的权利包括（）

- A. 知情权
- B. 陈述申辩权
- C. 申请听证权
- D. 申请复议权
- E. 提起诉讼权

答案：ABCDE

解析：税务稽查中纳税人享有知情权、陈述申辩权、申请听证权、申请复议权、提起诉讼权、请求赔偿权、保密权等。

5. 【多选题】下列关于税务稽查应对策略的说法中，正确的有（）

- A. 积极配合，提供真实完整的资料
- B. 聘请专业人士协助
- C. 就争议问题进行充分沟通
- D. 对不当处理决定依法申请复议或诉讼

E. 针对稽查发现的问题及时整改

答案：ABCDE

解析：以上都是正确的税务稽查应对策略。

6. 【判断题】纳税人应如实提供资料，不得拒绝、隐瞒，否则可能面临更严重的处罚。

答案：正确

解析：纳税人应如实提供资料，不得拒绝、隐瞒，否则可能面临更严重的处罚。

7. 【判断题】在稽查过程中，纳税人应做好资料交接记录，记录提供资料的时间、内容、份数，由双方签字确认。

答案：正确

解析：做好资料交接记录有助于保护纳税人权益，避免后续争议。

8. 【判断题】即使申请复议或诉讼，纳税人也应先缴清税款和滞纳金（或提供担保），否则可能面临强制执行。

答案：正确

解析：根据《税收征收管理法》第八十八条，纳税人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先缴纳税款及滞纳金或提供担保，然后才能申请行政复议。

9. 【单选题】某企业在税务稽查中被认定存在问题，税务机关拟追缴税款200万元、滞纳金50万元、罚款100万元。企业聘请税务师和律师协助应对，最终税务机关将罚款从100万元降至30万元。这说明（ ）

- A. 专业应对和充分沟通可以有效降低税务风险和处罚金额
- B. 企业不应聘请专业人士
- C. 税务机关的处罚决定不可更改
- D. 企业应拒绝配合稽查

答案：A

解析：专业应对和充分沟通可以有效降低税务风险和处罚金额。企业应在稽查过程中积极配合、主动沟通、提供证据。

10. 【判断题】对稽查发现的问题，企业应分析原因，完善制度，定期进行税务自查，防范类似问题再次发生。

答案：正确

解析：针对稽查发现的问题及时整改完善内控制度，是防范未来税务风险的重要措施。

第17章 常见涉税风险与防范 — 17.1 增值税常见风险与防范

1. 【单选题】下列行为中，属于虚开发票的是（ ）

- A. 销售货物时开具与实际交易相符的增值税专用发票
- B. 为他人开具与实际经营业务情况不符的发票
- C. 因开票有误，当月作废并重新开具发票
- D. 小规模纳税人向税务机关申请代开增值税专用发票

答案：B

解析：虚开发票包括为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票等。A、C、D均为合法行为。

2. 【单选题】下列进项税额中，不得从销项税额中抵扣的是（ ）

- A. 用于应税项目的购进原材料
- B. 用于集体福利的购进货物
- C. 用于应税项目的购进劳务
- D. 用于正常生产经营的购进设备

答案：B

解析：用于集体福利或个人消费的购进货物，即使取得增值税专用发票，也不得抵扣进项税额。

3. 【单选题】企业将自产货物用于职工福利，应（ ）

- A. 不纳税
- B. 视同销售计算销项税额
- C. 进项税额转出
- D. 申请免税

答案：B

解析：将自产货物用于职工福利属于视同销售行为，应视同销售计算销项税额。

4. 【多选题】增值税常见风险点包括（ ）

- A. 虚开发票
- B. 进项抵扣不当
- C. 收入确认不及时
- D. 视同销售未申报
- E. 价外费用未计税

答案：ABCDE

解析：以上都是增值税常见风险点。

5. 【多选题】下列关于防范虚开发票风险的说法中，正确的有（ ）

- A. 确保交易真实性，做到四流一致
- B. 建立供应商准入和审核机制
- C. 定期核验发票真伪
- D. 对大额或异常交易进行重点审核
- E. 可以为了降低成本从空壳公司取得发票

答案：ABCD

解析：E错误，从空壳公司取得发票属于虚开发票风险，应坚决避免。

6. 【判断题】虚开发票是最严重的增值税风险，可能构成虚开增值税专用发票罪，面临刑事责任。

答案：正确

解析：虚开发票是最严重的增值税风险，根据《刑法》第二百零五条，可能面临刑事责任。

7. 【判断题】通过个人账户收取销售款、隐瞒收入是常见的偷税手段，在金税四期下极易被识别。

答案：正确

解析：金税四期通过数据共享和大数据分析，能够识别资金流与申报收入不符等风险特征。

8. 【判断题】价外费用（如手续费、违约金、包装费等）应并入销售额计税。

答案：正确

解析：价外费用应并入销售额计税，包括手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项等。

9. 【单选题】某商贸公司从一家小规模纳税人处购进货物，取得代开的增值税专用发票。后发现该小规模纳税人为空壳公司，已走逃失联。该企业面临的 风险是（ ）

- A. 无风险
- B. 进项税不得抵扣、企业所得税成本不得税前扣除
- C. 只需补缴增值税
- D. 只需缴纳滞纳金

答案：B

解析：该企业面临进项税不得抵扣、企业所得税成本不得税前扣除的风险。应加强供应商审核，核实供应商的经营场所、生产能力、纳税信用等。

10. 【判断题】建立进项税额审核制度，区分应税项目、免税项目、简易计税项目、集体福利项目的进项税额，是防范增值税风险的重要措施。

答案：正确

解析：建立进项税额审核制度，准确区分可抵扣和不可抵扣的进项税额，是防范增值税风险的重要措施。

第17章 常见涉税风险与防范 — 17.2 企业所得税与个人所得税常见风险与防范

1. 【单选题】下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时准予全额扣除的是（）

- A. 向投资者支付的股息
- B. 税收滞纳金
- C. 合理的工资薪金支出
- D. 赞助支出

答案：C

解析：合理的工资薪金支出准予据实扣除。A、B、D均属于不得扣除的项目。

2. 【单选题】企业将工资薪金转换为经营所得（如通过设立个体户发放工资），税务机关可能认定为（）

- A. 合法筹划
- B. 偷税
- C. 避税
- D. 正常经营

答案：B

解析：将工资薪金转换为经营所得是税务机关重点打击的行为，可能被认定为偷税，要求按工资薪金所得补缴个人所得税，并对公司处以罚款。

3. 【单选题】个人所得税代扣代缴是（），扣缴义务人未依法扣缴的，税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处以罚款

- A. 道德义务
- B. 法定义务
- C. 自愿行为
- D. 可有可无

答案：B

解析：个人所得税代扣代缴是法定义务，扣缴义务人未依法扣缴的，税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣税款50%以上3倍以下罚款。

4. 【多选题】企业所得税常见风险点包括（）

- A. 收入不入账
- B. 成本费用虚列
- C. 关联交易定价不公允
- D. 税前扣除凭证不合规
- E. 资产损失未按规定申报

答案：ABCDE

解析：以上都是企业所得税常见风险点。

5. 【多选题】下列关于个人所得税风险的说法中，正确的有（）

- A. 未代扣代缴个税属于风险
- B. 将工资薪金转换为经营所得属于风险
- C. 股权激励未申报属于风险
- D. 年终奖计税方法选择不当属于风险

E. 所有收入都无需缴纳个税

答案：ABCD

解析：E错误，个人所得税应税所得应依法申报纳税。

6. **【判断题】**企业所得税税前扣除必须遵循真实性、合法性、相关性原则，虚构成本费用属于偷税行为。

答案：正确

解析：虚构成本费用属于偷税行为，面临追缴税款、滞纳金、罚款和刑事责任。

7. **【判断题】**个人所得税代扣代缴是法定义务，扣缴义务人未依法扣缴的，税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处以应扣未扣税款50%以上3倍以下罚款。

答案：正确

解析：扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款50%以上3倍以下的罚款。

8. **【判断题】**企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

答案：正确

解析：企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

9. **【单选题】**某科技公司为降低员工个人所得税税负，要求员工设立个体户，公司将部分工资以服务费名义支付给个体户。该行为（）

- A. 属于合法筹划
- B. 可能被认定为偷税
- C. 完全合规
- D. 只需补缴少量税款

答案：B

解析：该行为属于将工资薪金转换为经营所得，是税务机关重点打击的行为，可能被认定为偷税，要求补缴个人所得税并处以罚款。

10. **【判断题】**防范取得虚假发票风险的措施包括选择正规供应商、查验发票真伪、建立发票审核制度、保留完整的交易资料等。

答案：正确

解析：防范虚假发票风险需要建立多维度的审核机制，包括供应商审核、发票查验、交易资料保留等。

第18章 税收热点专题 — 18.1 留抵退税政策

1. 【单选题】增值税留抵退税是指将纳税人（ ）形成的留抵税额予以退还

- A. 销项税额大于进项税额
- B. 进项税额大于销项税额
- C. 销售额大于购进额
- D. 利润大于成本

答案：B

解析：增值税留抵退税是指将纳税人进项税额大于销项税额形成的留抵税额予以退还。

2. 【单选题】申请留抵退税的基本条件之一是纳税信用等级为（ ）

- A. A级或B级
- B. B级或C级
- C. C级或D级
- D. 任何等级

答案：A

解析：申请留抵退税需满足纳税信用等级为A级或B级等条件。

3. 【单选题】纳税人取得留抵退税后，（ ）再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策

- A. 可以
- B. 不得
- C. 经批准后可以
- D. 一年后可以

答案：B

解析：纳税人自2019年4月1日起已取得留抵退税款的，不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策。

4. 【多选题】留抵退税的主要类型包括（ ）

- A. 小微企业留抵退税
- B. 制造业等行业留抵退税
- C. 大规模留抵退税
- D. 所有行业留抵退税
- E. 仅限一般纳税人

答案：ABC

解析：留抵退税有严格的适用条件，并非所有纳税人均可申请，也不是仅限一般纳税人。

5. 【多选题】下列关于留抵退税的说法中，正确的有（ ）

- A. 留抵退税有严格的适用条件
- B. 申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形
- C. 申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上
- D. 2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策
- E. 所有纳税人均可申请留抵退税

答案：ABCD

解析：E错误，留抵退税有严格的适用条件，并非所有纳税人均可申请。

6. 【判断题】留抵退税是将进项税额大于销项税额的部分退还给纳税人。

答案：正确

解析：留抵退税的本质就是退还纳税人进项税额大于销项税额形成的留抵税额。

7. 【判断题】留抵退税有严格的适用条件，并非所有纳税人均可申请。

答案：正确

解析：留抵退税需要满足行业条件、纳税信用等级、无重大税收违法记录等条件。

8. 【判断题】纳税人自2019年4月1日起已取得留抵退税款的，不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策。

答案：正确

解析：取得留抵退税后不得再申请即征即退、先征后返（退）政策；已享受即征即退、先征后返（退）政策的，可以先缴回已退税款，再申请留抵退税。

9. 【单选题】某制造业企业（一般纳税人、纳税信用A级）2025年3月末留抵税额80万元。该企业2022年曾因申报错误被税务机关处罚一次，2020年曾享受过软件产品增值税即征即退政策。该企业（ ）

- A. 一定可以申请留抵退税
- B. 一定不可以申请留抵退税
- C. 需确认即征即退政策是否在2019年4月1日之后享受
- D. 与即征即退政策无关

答案：C

解析：该企业需确认2020年享受的即征即退政策是否在2019年4月1日之后。如果在2019年4月1日之后享受过，则不符合留抵退税条件。

10. 【判断题】税务机关会对留抵退税申请进行风险核查，发现涉嫌骗取退税的，将依法处理。

答案：正确

解析：税务机关会对留抵退税申请进行风险核查，发现涉嫌骗取退税的，将依法追缴税款并处罚。

第18章 税收热点专题 — 18.2 研发费用加计扣除与小微企业税收优惠

1. 【单选题】一般企业的研发费用可按（ ）加计扣除

- A. 50%
- B. 75%
- C. 100%
- D. 120%

答案：C

解析：一般企业的研发费用可按100%加计扣除（以最新政策为准）。集成电路企业和工业母机企业可按120%加计扣除。

2. 【单选题】下列行业中，不适用研发费用加计扣除政策的是（ ）

- A. 制造业
- B. 软件和信息技术服务业
- C. 烟草制造业
- D. 科技服务业

答案：C

解析：烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等不适用研发费用加计扣除政策。

3. 【单选题】企业委托外部机构研发的，按照费用实际发生额的（ ）计入委托方研发费用并计算加计扣除

- A. 50%
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

答案：C

解析：企业委托外部机构或个人研发的，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。

4. 【多选题】小型微利企业需同时满足的条件包括（ ）

- A. 从事国家非限制和禁止行业
- B. 年度应纳税所得额不超过300万元
- C. 从业人数不超过300人
- D. 资产总额不超过5000万元
- E. 必须是高新技术企业

答案：ABCD

解析：E错误，小型微利企业不需要是高新技术企业。

5. 【多选题】下列关于研发费用加计扣除的说法中，正确的有（ ）

- A. 自2023年起，企业可在7月预缴申报时享受上半年研发费用加计扣除
- B. 研发费用加计扣除只能在汇算清缴时享受
- C. 企业委托外部机构研发的，研发费用不得加计扣除
- D. 一般企业的研发费用可按100%加计扣除
- E. 不适用行业包括烟草制造业、住宿和餐饮业等

答案：ADE

解析：B错误，自2023年起可在预缴时享受；C错误，委托外部机构研发的，按费用实际发生额的80%计入并加计扣除。

6. **【判断题】** 自2023年起，企业可在7月预缴申报时享受上半年研发费用加计扣除，不再仅限于汇算清缴时。

答案：正确

解析：自2023年起，企业可在7月预缴申报时享受上半年研发费用加计扣除，10月预缴申报时享受前三季度研发费用加计扣除。

7. **【判断题】** 企业委托外部机构研发的，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。

答案：正确

解析：企业委托外部机构或个人研发的，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。受托方不得再加计扣除。

8. **【判断题】** 小型微利企业的认定标准包括从事国家非限制和禁止行业、年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元。

答案：正确

解析：小型微利企业需同时满足以上条件，具体标准以最新政策为准。

9. **【单选题】** 某软件企业2025年度发生研发费用200万元，其中委托外部机构研发80万元。可加计扣除的研发费用总额为（ ）万元

- A. 120
- B. 144
- C. 184
- D. 200

答案：C

解析：委托外部研发费用按80%计入，即 $80 \times 80\% = 64$ 万元。可加计扣除的研发费用总额 $= (200 - 80) + 64 = 184$ 万元。

10. **【判断题】** 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，印花税（不含证券交易印花税）减半征收。

答案：正确

解析：对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，印花税（不含证券交易印花税）减半征收（阶段性优惠政策，以最新政策为准）。

附录 — 附1 中国现行税种一览表

1. 【单选题】截至目前，我国现行税种共（ ）个

- A. 15
- B. 16
- C. 18
- D. 20

答案：C

解析：截至目前，我国现行税种共18个。

2. 【单选题】下列税种中，已完成立法的是（ ）

- A. 增值税
- B. 消费税
- C. 企业所得税
- D. 土地增值税

答案：C

解析：企业所得税已完成立法（《企业所得税法》）。增值税、消费税、土地增值税仍在执行暂行条例。

3. 【单选题】下列税种中，仍在执行暂行条例的是（ ）

- A. 个人所得税
- B. 契税
- C. 增值税
- D. 资源税

答案：C

解析：增值税仍在执行《增值税暂行条例》，尚未完成立法。个人所得税、契税、资源税已完成立法。

4. 【多选题】已完成立法的税种包括（ ）

- A. 企业所得税
- B. 个人所得税
- C. 车船税
- D. 环境保护税
- E. 增值税

答案：ABCD

解析：E增值税尚未完成立法。

5. 【多选题】尚未完成立法（仍执行暂行条例）的税种包括（ ）

- A. 增值税
- B. 消费税
- C. 房产税
- D. 土地增值税
- E. 企业所得税

答案：ABCD

解析：E企业所得税已完成立法。

6. 【判断题】截至目前，我国现行税种共18个，其中12个已完成立法。

答案：正确

解析：截至目前，我国现行税种共18个，其中12个已完成立法，6个仍在执行暂行条例。

7. 【判断题】税收法定原则要求各税种逐步由行政法规上升为法律。

答案：正确

解析：根据税收法定原则，各税种应逐步由国务院行政法规上升为法律。

8. 【判断题】税种立法后，税率、征税对象、纳税环节等基本制度由法律规定，稳定性增强。

答案：正确

解析：税种立法后，基本制度由法律规定，稳定性增强，有利于企业长期规划。

9. 【单选题】2022年7月1日，《印花税法》正式施行，原《印花税暂行条例》同时废止。这说明（）

- A. 税种立法后企业无需再缴纳印花税
- B. 税种立法后企业应及时学习新法内容，调整税务管理
- C. 税种立法对企业没有影响
- D. 印花税税率大幅提高

答案：B

解析：税种立法后，企业应及时学习新法内容，调整税务管理。如印花税立法后，取消了权利、许可证照税目，减轻了企业负担。

10. 【判断题】不同税种的立法层级不同，法律效力也不同，当规定冲突时，上位法优先。

答案：正确

解析：我国法律体系效力层级为：宪法 > 法律 > 行政法规 > 部门规章 > 规范性文件。

附录 — 附2 税务系统常用网站与资源

1. 【单选题】全国增值税发票查验平台的网址是（ ）

- A. <https://www.chinatax.gov.cn>
- B. <https://inv-veri.chinatax.gov.cn>
- C. <https://12366.chinatax.gov.cn>
- D. <https://etax.chinatax.gov.cn>

答案：B

解析：全国增值税发票查验平台网址为<https://inv-veri.chinatax.gov.cn>。

2. 【单选题】12366纳税服务平台的主要功能是（ ）

- A. 发票查验
- B. 纳税咨询、投诉举报
- C. 网上申报
- D. 税务登记

答案：B

解析：12366纳税服务平台主要用于纳税咨询、投诉举报。

3. 【单选题】国家税务总局官网的网址是（ ）

- A. <https://www.chinatax.gov.cn>
- B. <https://www.tax.gov.cn>
- C. <https://www.chinatax.com>
- D. <https://www.tax.com.cn>

答案：A

解析：国家税务总局官网网址为<https://www.chinatax.gov.cn>。

4. 【多选题】税务系统常用网站包括（ ）

- A. 国家税务总局官网
- B. 全国增值税发票查验平台
- C. 电子税务局
- D. 12366纳税服务平台
- E. 百度搜索引擎

答案：ABCD

解析：E百度搜索引擎不是税务系统官方网站。

5. 【多选题】下列关于税务网站的说法中，正确的有（ ）

- A. 税务网站应以.gov.cn域名为准
- B. 电子税务局可以办理纳税申报、税款缴纳、发票申领等业务
- C. 发票查验平台可以查验增值税专用发票、普通发票等
- D. 12366提供人工咨询服务
- E. 所有网站都可以办理税务业务

答案：ABCD

解析：E错误，只有官方税务网站才能办理税务业务，应警惕假冒网站。

6. 【判断题】税务网站应以.gov.cn域名为准，警惕假冒网站。

答案：正确

解析：纳税人应通过官方渠道访问税务网站，避免通过不明链接访问，防止信息泄露。

7. 【判断题】电子税务局可以办理纳税申报、税款缴纳、发票申领、发票代开、税务登记、变更登记、注销登记等大部分涉税事项。

答案：正确

解析：电子税务局功能全面，可以办理大部分涉税事项，极大便利了纳税人。

8. 【判断题】发票查验平台可以查验增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等，但需在发票开具后一定时间（通常24小时）后才能查验。

答案：正确

解析：发票查验平台可以查验多种发票，但通常需要等待一定时间后才能查验到最新开具的发票。

9. 【单选题】某企业财务人员收到一张增值税专用发票，对发票真实性存疑。应首先通过（ ）查验

- A. 百度查询
- B. 全国增值税发票查验平台
- C. 电话咨询朋友
- D. 直接付款

答案：B

解析：应通过全国增值税发票查验平台查验发票真伪，输入发票代码、发票号码、开票日期、开具金额等信息进行验证。

10. 【判断题】12366纳税服务热线一般为工作日工作时间提供服务，部分地区提供7×24小时自动语音服务。

答案：正确

解析：12366纳税服务热线工作时间可查询当地税务机关公告，部分地区提供全天候自动语音服务。

—— 全文完 ——

本题库共410道题，涵盖税法基础、实体税法、程序税法、税收筹划、税务稽查、涉税风险等全部知识点。
每道题均附有详细解析，便于学习和自测。

免责声明：本题库内容仅供学习参考，不构成专业税务建议。